



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 308

Protection des droits et libertés



PROGRAMME 308

Protection des droits et libertés

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Claire LANDAIS

Secrétaire générale du Gouvernement

Responsable du programme n° 308 : Protection des droits et libertés

Le programme 308 « Protection des droits et libertés » regroupe les crédits de sept autorités administratives indépendantes, d'une autorité publique indépendante, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), du comité consultatif national d'éthique (CCNE) et de la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH).

Compte tenu de la spécificité de ce programme, l'élaboration d'une stratégie d'ensemble passe par l'affirmation des démarches de performance conduites par chacune des autorités administratives indépendantes tout en menant un travail de synthèse visant à une plus grande transversalité des objectifs et à une meilleure convergence des indicateurs.

La stratégie du programme 308 s'articule ainsi autour d'objectifs qui reflètent le champ d'action couvert par les entités du programme.

Conformément à la circulaire du 13 avril 2023 du ministre délégué chargé des comptes publics, relative à la préparation des volets « performance » des projets annuels de performance du projet de loi de finances pour 2024, qui prévoit notamment de transférer les indicateurs des API les plus significatifs et ayant vocation à perdurer dans le dispositif de performance PAP/RAP, deux objectifs ont été transférés dans le Rapport Annuel de Performance (RAP) 2024 :

- « Renforcer l'efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs »
- « Protéger les œuvres et objets à l'égard des atteintes au droit d'auteur »

Pour l'année 2024, les objectifs de performance du programme 308 se déclinent donc ainsi :

- défendre et protéger efficacement les droits et les libertés ;
- renforcer l'efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs ;
- protéger les œuvres et objets à l'égard des atteintes au droit d'auteur ;
- éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue ;

Toutes les entités du programme disposent d'un dispositif de performance. Le libellé des objectifs, volontairement large, permet une grande transversalité au programme. Avec l'objectif « Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés », la performance de la plupart des autorités administratives indépendantes est mesurée par des indicateurs transversaux.

En application de la circulaire mentionnée ci-dessus, trois indicateurs de l'objectif « Optimiser le coût et la gestion des fonctions support », devant permettre des comparaisons interministérielles en matière d'efficience dans différents domaines, ont été supprimés en raison de leur portée comparative limitée :

- efficience bureautique
- efficience de la gestion des ressources humaines
- respect de l'obligation d'emploi des personnes handicapées.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

INDICATEUR 1.1 : Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

INDICATEUR 1.2 : Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

INDICATEUR 1.3 : Délai moyen d'instruction des dossiers

INDICATEUR 1.4 : Nombre de contrôles réalisés

INDICATEUR 1.5 : Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

INDICATEUR 1.6 : Taux d'effectivité du suivi des prises de position des AAI

OBJECTIF 2 : Renforcer l'efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs

INDICATEUR 2.1 : Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

INDICATEUR 2.2 : Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

OBJECTIF 3 : Protéger les œuvres et objets à l'égard des atteintes au droit d'auteur

INDICATEUR 3.1 : Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

INDICATEUR 3.2 : Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l'envoi des avertissements n'a pas permis de faire cesser les manquements

INDICATEUR 3.3 : Nombre d'avertissements traités par agents

OBJECTIF 4 : Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

INDICATEUR 4.1 : Développer et offrir une expertise reconnue permettant d'éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP)

Elle évalue son efficacité à travers plusieurs indicateurs. Le premier, « Nombre de déclarations de responsables publics contrôlés », mesure les déclarations vérifiées annuellement, reflétant l'efficacité de son contrôle. Le second, « Délai moyen de traitement des demandes d'avis sur le départ dans le secteur privé », calcule le temps entre la demande et l'avis, respectant le délai légal de deux mois selon la loi du 11 octobre 2013.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Il évalue le nombre d'inspections annuelles des lieux de privation de liberté, conformément à la loi du 30 octobre 2007. Depuis 2022, cet indicateur prend en compte la taille des lieux et le nombre de personnes privées de liberté, ainsi que les missions urgentes sur signalement.

Le Défenseur des droits, créé en mai 2011, protège les droits des citoyens. L'indicateur associé mesure le nombre de saisines reçues, évaluant ainsi l'activité de l'institution.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Elle protège les données personnelles selon le RGPD et la loi « informatique et libertés ». Ses sous-indicateurs pour 2024-2026 incluent l'information du public (1.1), le traitement des plaintes (1.3), les vérifications des droits indirects (1.4), et les mises en demeure pour non-respect des obligations légales (1.6).

Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Il cherche à réduire le délai d'instruction des dossiers soumis, bien que ce délai varie en fonction de la complexité des cas.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Elle veille à la conformité des techniques de renseignement en France. L'indicateur mesure sa capacité à répondre aux réclamations des citoyens dans un délai de 60 jours, permettant un recours rapide au Conseil d'État si nécessaire.

La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Elle gère les demandes d'avis concernant le refus de communication de documents ou la réutilisation d'informations publiques. Elle veille au respect de la liberté d'accès et du droit de réutilisation, avec des actions visant à former les agents et réduire le nombre de dossiers instruits.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)

Elle mesure le traitement des saisines des téléspectateurs, auditeurs, associations, syndicats, élus et ayants droit pour garantir l'accès à une offre pluraliste, une information honnête, une représentation juste de la diversité, ainsi que pour protéger les œuvres contre les atteintes au droit d'auteur. Les saisines sont principalement reçues par voie électronique, courrier et réseaux sociaux. Arcom reçoit également des saisines des ayants droit pour la procédure de réponse graduée, via une interconnexion sécurisée.

INDICATEUR

1.1 – Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de saisines traitées par an et par ETP d'agent traitant du Défenseur des droits	Nb	525	565	550	559	cible atteinte	550
Nombre de saisines traitées par an et par ETP d'agent traitant de l'ARCOM	Nb	6 078	113 868	140 981	109 468	absence amélioration	116 880
Nombre de dossiers entrants par an et par le nombre moyen d'ETP d'agent traitant de la CADA	Nb	1497	1 485	1 300	1 623	cible atteinte	1 400
Nombre de dossiers sortants par an et par le nombre moyen d'ETP d'agent traitant de la CADA	Nb	1218	1 127	1 100	1 174	cible atteinte	1 100
Nombre de sollicitations électroniques traitées par an et par un ETP d'agent du service des relations avec les publics de la CNIL	Nb	1 832	1 810	1 900	1920	cible atteinte	1 800

Commentaires techniques

Défenseur des droits

Sources des données : les données sont fournies par les directions, de la promotion et des études et de l'accès aux droits (application AGORA) et de l'administration générale (suivi des effectifs agents traitants DAG-RH).

Modalités de calcul :

les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :

Numérateur : nombre de dossiers traités par an ;

Dénominateur : nombre d'ETP d'agents traitants.

Le nombre d'agents traitants ne se limite pas aux ETP budgétaires en raison de l'existence d'un réseau de délégués territoriaux participant à l'instruction des dossiers, mais ne figurant pas dans le plafond d'emploi.

ARCOM

Source des données : les données sont fournies par les directions concernées et consolidées par la direction administrative, financière et des systèmes d'information.

Modalités de calcul : les résultats (estimation) sont obtenus à partir du quotient suivant :

- numérateur : nombre de saisines traitées par an (*) ;
- dénominateur : nombre d'équivalents temps plein (ETP) d'agents traitants.

(*) Il est précisé que le nombre de saisines (alertes, réclamations, signalements et plaintes confondues) n'est pas équivalent au nombre de dossiers instruits. En effet, si toutes les saisines sont enregistrées et analysées par les services de l'Arcom, l'instruction d'un dossier peut correspondre à une saisine unique ou à plusieurs lorsque leur objet est identique.

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Sous-indicateur Nombre de dossiers entrants par an/ nombre d'ETP d'agents traitants

Sources des données : les données sont fournies respectivement par le secrétariat général de la Commission et par la direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre.

Modalités de calcul : les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :

Numérateur : nombre de dossiers enregistrés par an (comprend les dossiers instruits et non instruits)

Dénominateur : nombre d'ETPT « rédacteurs » consommé.

Sous-indicateur Nombre de dossiers sortants par an/ nombre d'ETP d'agents traitants

Sources des données : les données sont fournies respectivement par le secrétariat général de la Commission et par la direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre.

Modalités de calcul : les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :

Numérateur : nombre de dossiers notifiés par an.

Dénominateur : nombre d'ETPT « rédacteurs » consommé.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Sources des données : les données sont issues des applications métier utilisées par le service d'information du public (SIP).

Modalités de calcul : les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :

- numérateur : somme des sollicitations électroniques reçues par le SIP sur l'année considérée ;

- dénominateur : ETP d'agents traitant affectés au SIP sur l'année considérée.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Défenseur des droits (DDD)

En 2024, le nombre de dossiers et de réclamations traités annuellement par ETP d'agents traitants du Défenseur des droits s'élève à 559 pour une cible fixée à 550. Il s'agit d'un niveau équivalent à 2023, mais qui reste très supérieur aux réalisations 2021 et 2022.

Entre 2020 et 2024, le nombre de saisines du Défenseur des droits a connu une hausse importante avec +45 % (140 996 en 2024 contre 97 220 en 2020). Cet accroissement des saisines n'a pas été compensé par une augmentation comparable des agents traitants. Le résultat 2024 de l'indicateur reste donc encore élevé, malgré les efforts de rationalisation des procédures de traitement mis en place.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Le service de l'information du public (SIP) est le guichet (« front office ») multicanal de la CNIL. Il assure une permanence téléphonique juridique et répond aux requêtes juridiques électroniques reçues notamment *via* le formulaire de contact en ligne de la CNIL.

Le service assure également (3 ETP) le standard, le renseignement administratif et l'enregistrement des courriers pour l'ensemble des services de la CNIL.

En 2024, le SIP a constaté une légère baisse des requêtes écrites (-5,5 %) avec 15 430 sollicitations (contre 16 314 en 2023). Cette légère baisse, accompagnée d'une stabilisation et formation des agents recrutés en 2023, a permis de diminuer le stock des demandes (16 130 demandes traitées contre 15 430 reçues) et stabiliser le délai de réponse à ces demandes (12 jours en 2023 et 2024).

L'exercice 2024 a permis une réalisation de 1 920 sollicitations écrites traitées par ETP affecté à cette mission, pour une cible de 1 900.

A ce stade, aucune modification significative d'effectif ou de sollicitations n'est anticipée. Aussi, la cible de 1 900 sollicitations écrites traitées par ETP affecté à cette mission pour 2025 semble cohérente et réalisable.

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Le nombre de dossiers traités par an et par ETPT d'agents traitants est calculé en fonction du nombre de dossiers entrants (11 364 en 2024) et le nombre d'ETPT effectivement affectés au traitement de ces dossiers (7).

Le nombre de dossiers reçus comme celui des dossiers instruits par la Commission a, une fois de plus, atteint un niveau record en 2024 (+9,4 % par rapport à 2023), en très forte augmentation par rapport aux années précédentes (+27,1 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes).

Type de dossiers entrants	2020	2021	2022	2023	2024
Dossiers ayant donné lieu à un avis/conseil/sanction	5 716	7 779	8 163	7 958	8 811
Dossiers déclarés irrecevables	763	638	2 311	2 431	2 553
Total de demandes reçues (dossiers entrants)	6 479	8 417	10 474	10 389	11 364

Le nombre de dossiers sortants correspond aux conseils, avis et sanctions rendus par la CADA chaque année. Celui-ci a légèrement augmenté en 2024 (+4,9 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes, et +4,1 % par rapport à 2023). Le taux de couverture de la CADA est de 93 %.

Type de dossiers sortants	2020	2021	2022	2023	2024
Avis	6 926	7 675	8 255	7 671	8 131
Conseil	143	167	271	219	85
Totaux	7 069	7 842	8 526	7 890	8 216

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Depuis la fusion du CSA et de l'Hadopi en 2022 pour former l'Arcom, le périmètre des saisines inclut celles liées à la réponse graduée, augmentant considérablement l'indicateur dès 2023.

Avec les appels aux candidatures en FM dans un spectre de fréquences saturé et le déploiement du DAB+ qui couvre en 2024 plus de 60 % de la population française, les saisines concernant la radio se maintiennent à un niveau élevé.

En 2024, une hausse très conséquente des saisines liées aux programmes a été observée (112 854 contre 31 870 en 2023 et 48 200 en 2022). Les alertes en 2024 portent majoritairement sur des propos jugés racistes, homophobes, transphobes et sur l'IVG.

Le nombre de saisines est estimé à 45 000 par an entre 2025 et 2027. Pour gérer l'afflux de saisines, 1,5 ETP supplémentaires ont été alloués. En outre, l'Arcom a intensifié ses efforts pour améliorer sa communication avec le public, optimisant notamment ses outils et formulaires de signalement.

En ce qui concerne la réponse graduée, les pratiques illicites en pair à pair ont diminué de 75 % depuis 2010. En 2024, environ 1,6 millions d'internautes ont encore consommé illégalement des contenus en pair à pair,

représentant un cinquième des utilisateurs illicites. A cet égard, les saisines des ayants droit sont en baisse depuis 2016, avec une diminution de 9,6 % en 2024 par rapport à 2023. Cette tendance devrait se poursuivre et permettre un redéploiement des ETP dédiés (13 en 2023 contre en 11 en 2024) notamment vers d’autres missions de lutte contre le piratage.

INDICATEUR

1.2 – Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP	Nb	4 170	3 536	4 000	5 122	cible atteinte	4 200

Commentaires techniques

Sources des données : les données sont fournies par les services métiers de la HATVP.

Modalités de calcul : le nombre de déclarations contrôlées correspond au nombre de déclarations présentées au collège de la HATVP.

A compter de 2024, les déclarations modificatives adressées par les responsables publics en réponse aux demandes du collège de la Haute Autorité visant à corriger les manquements détectés lors des contrôles sont comptabilisées (volume de 131 déclarations supplémentaires en 2024).

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le plan de contrôle initial pour l’année 2024 qui visait spécifiquement certains dirigeants du secteur public (responsables des autorités administratives et publiques indépendantes, titulaires d’emplois et de fonctions à la décision du Gouvernement…) et les dirigeants des principales fédérations et instances sportives a été remanié du fait des changements de Gouvernement et de la tenue des élections législatives.

Tout particulièrement, la Haute autorité a dû faire face à un afflux inédit de déclarations de la part des parlementaires où, jusqu’à celles résultant des élections sénatoriales de fin 2023, se sont ajoutés les dépôts concomitants des déclarations des députés sortants et élus en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale.

En conséquence, l’ensemble des moyens de contrôle a été réorienté pour être en mesure de traiter au plus vite ces déclarations présentant un caractère sensible et prioritaire. La mobilisation exceptionnelle des agents a permis de répondre à cette situation singulière en contrôlant plus de 5 100 déclarations en un an, ce qui constitue un record absolu depuis la création de la Haute Autorité. C’est au prix d’un engagement surdimensionné, et qui ne peut être que provisoire, que la Haute autorité a pu engager et traiter un tel nombre de contrôle de déclarations.

Plus précisément, 2 230 déclarations adressées par des parlementaires ont été examinées en 2024 ainsi que 909 déclarations émanant des membres du Gouvernement et de leurs cabinets. En outre, le nombre des contrôles portant sur les élus locaux s’élève à 710 déclarations. Enfin, les examens visant les autres catégories de déclarants atteignent un total de 1 273 déclarations, soit un volume nettement supérieur à ceux observés les années précédentes sur ces populations (76 déclarations en 2021, 140 en 2022 et 821 en 2023). Aussi, l’objectif d’une hausse des contrôles de ces déclarants sur la période 2023 et 2024, antérieurement faiblement ciblés, a été atteint en dépit des ajustements majeurs rendus nécessaires par le bouleversement du calendrier électoral.

INDICATEUR

1.3 – Délai moyen d'instruction des dossiers

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Délai moyen d'instruction des dossiers par le Défenseur des droits	jours	61	84	60	84	absence amélioration	75
Délai moyen de première réponse aux saisines reçues par les services gestionnaires des plaintes de la CNIL	jours	89	94	90	69	cible atteinte	85
Délai moyen de traitement des saisines reçues par les services gestionnaires des plaintes de la CNIL	jours	212	194	180	196	absence amélioration	180
Délai de réponse aux saisines (CGLPL)	jours	68	52	55	56	absence amélioration	55
Délai moyen d'instruction des réclamations (CNCTR)	jours	60	19	45	25	cible atteinte	45
Délai moyen de traitement par la HATVP des demandes d'avis portant sur le départ dans le secteur privé des responsables et agents publics	jours	40	43,6	40	42,1	amélioration	40
Délai moyen d'instruction des dossiers dont le CCNE est saisi en application de l'Article R1412-4 du Code de la santé publique	jours	390	195	150 à 180	303	absence amélioration	180 à 200
Délai moyen de traitement des dossiers de la CADA	jours	51	52	50	66	absence amélioration	55
Délai moyen de traitement des ordonnances de la CADA	jours	38	38	40	54	absence amélioration	40
Délai moyen de notification des mesures de blocage de sites sportifs et culturels aux fournisseurs d'accès internet par l'ARCOM	Nb jours	10	8	8	7	cible atteinte	8
Délai moyen de traitement des saisines sur un programme reçues et instruites par l'ARCOM	Nb jours	140	113	120	110	cible atteinte	90

Commentaires techniques

Défenseur des droits

Sources des données :

les données sont fournies par la direction du réseau et de l'accès aux droits du Défenseur des droits (Application AGORA).

Modalités de calcul :

L'indicateur est calculé par différence entre la date de fin d'instruction du dossier et celle de réception par l'institution. Par ailleurs, tous les dossiers sont pris en compte dans le calcul de cet indicateur, ce qui inclut les dossiers irrecevables pour lesquels l'institution apporte dans le cadre de sa mission d'accès aux droits une information/réorientation aux réclamants ainsi que les dossiers traités par les délégués présents sur l'ensemble du territoire.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Sous-indicateur Délai moyen de première réponse aux saisines reçues par les services gestionnaires des plaintes de la CNIL

Sources des données : les données sont issues de l'application métier utilisée par les services gestionnaires des plaintes.

Modalités de calcul : les résultats, exprimés en jours calendaires, sont obtenus à partir du quotient suivant :

- numérateur : somme des délais de première instruction (différence entre la date d'arrivée de la saisine et la date du premier acte d'instruction) des saisines ayant fait l'objet d'un premier acte d'instruction sur l'année considérée ;
- dénominateur : nombre de saisines ayant fait l'objet d'un premier acte d'instruction sur l'année considérée.

Un acte d'instruction est un envoi postal ou électronique adressé à l'auteur de la plainte, au mis en cause ou à un tiers par les services gestionnaires des plaintes (hors accusé de réception) pour donner suite à la difficulté alléguée par le plaignant et en vue de la résolution du manquement potentiel.

Sous-indicateur Délai moyen de traitement des saisines reçues par les services gestionnaires des plaintes de la CNIL

Sources des données : les données sont issues de l'application métier utilisée par les services gestionnaires des plaintes.

Modalités de calcul : les résultats, exprimés en jours calendaires, sont obtenus à partir du quotient suivant :

- numérateur : somme des délais d'instruction (différence entre la date d'arrivée de la saisine et la date de clôture) des saisines ayant fait l'objet d'une clôture sur l'année considérée ;
- dénominateur : nombre de saisines ayant fait l'objet d'une clôture sur l'année considérée.

Contrôleur général des lieux et privation de liberté (CGLPL)

Sources de données :

Les données sont fournies par les services administratifs du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Modalités de calcul :

Le sous-indicateur mesure le délai entre la réception de la demande et la date du courrier apportant une première réponse aux questions posées, hors accusé de réception (prise en compte de l'information en vue d'une enquête ou d'une visite d'établissement, incompétence). Les délais sont calculés à partir des données extraites du logiciel ACROPOLIS.

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Source des données : les données sont fournies par le secrétariat général de la CNCTR, qui les extrait d'un tableau de suivi informatisé mis à jour avec les données issues du « chrono courrier arrivé » et du « chrono courrier départ ».

Modalités de calcul : le délai court à compter de la date à laquelle la CNCTR reçoit un dossier de réclamation complet, comportant les informations permettant d'effectuer les vérifications légales (ce mode de computation s'inspire des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration).

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Sources des données : les données sont fournies par les services métiers de la HATVP.

Modalités de calcul : nombre de jours écoulés entre la saisine et le jour de notification de l'avis.

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Sources de données :

Les données sont fournies par le secrétariat général du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé .

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)**Sous-indicateur Délai moyen de traitement des dossiers de la CADA**

Sources de données : les données sont fournies par le secrétariat général de la Commission d'accès aux documents administratifs.

Modalités de calcul : les données s'appuient sur l'utilisation d'un système automatisé de gestion et d'information dans lequel est saisi chaque événement de la procédure de traitement pour chaque demande (date d'enregistrement de la demande, date de départ de la lettre de notification). Le délai affiché correspond à la moyenne du nombre de jours entre la date d'enregistrement et la date de notification pour l'ensemble des demandes inscrites aux séances de l'année.

Sous-indicateur Délai moyen de traitement des ordonnances de la CADA

Sources de données : les données sont fournies par le secrétariat général de la Commission d'accès aux documents administratifs.

Modalités de calcul : les données s'appuient sur l'utilisation d'un système automatisé de gestion et d'information dans lequel est saisi chaque événement de la procédure de traitement pour chaque demande (date d'enregistrement de la demande, date de départ de la lettre de notification). Le délai affiché correspond à la moyenne du nombre de jours entre la date d'accusé de réception et la date de notification pour les dossiers traités selon la procédure.

ARCOM

Sous-indicateur : « Délai moyen de notification des mesures de blocage de sites sportifs et culturels aux fournisseurs d'accès internet »

Modalités de calcul : les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :

- numérateur : somme des délais de notification (différence entre la date de réception de la saisine des ayants droit par l'Arcom et la date de notification de la demande de blocage par l'Arcom aux différents fournisseurs d'accès à internet - FAI, en jours ouvrés) des saisines des ayants droit ayant donné lieu à une demande de blocage ;
- dénominateur : nombre de saisines des ayants droit ayant donné lieu à une demande de blocage.

Sous-indicateur : « Délai moyen de traitement des saisines sur un programme reçues et instruites »

Sources des données : les données sont fournies par la direction des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale de l'Arcom.

Modalités de calcul : les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :

- numérateur : somme des délais d'instruction (différence entre la date d'arrivée de la saisine et la date de la réponse, en jours ouvrés) des saisines ayant fait l'objet d'une réponse sur l'année considérée ;
- dénominateur : nombre de saisines ayant fait l'objet d'une réponse sur l'année considérée.

ANALYSE DES RÉSULTATS**Défenseur des droits (DDD)**

A partir de 2023, un changement de méthodologie dans le calcul de l'indicateur est à prendre en compte. Suite à ce changement, le délai moyen d'instruction des dossiers s'élève à 84 jours en 2021 et 72 jours en 2022.

Le délai moyen d'instruction des dossiers du Défenseur des droits s'élève à 84 jours en 2024 pour une cible de 60 jours, soit un délai identique à 2023. L'absence d'amélioration de cet indicateur est liée à l'augmentation des sollicitations de l'institution, sans croissance à un niveau équivalent des moyennes et à la répercussion des délais procéduraux en dehors de l'institution dans certains domaines juridiques (délais de saisine et de réponse des administrations).

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

La CNIL reçoit des plaintes, principalement de particuliers, pour non-respect du RGPD et de la loi « informatique et libertés » (près de 14 000 en 2020 et désormais plus de 17 000 en 2024). Le plus important motif de saisine est l'effacement de contenus en ligne, dans tous secteurs d'activité confondus.

La CNIL a reçu, en 2024, 17 772 plaintes. En progression de 8 % par rapport à 2022, ce chiffre constitue un nouveau record.

Ces plaintes ont fait l'objet d'un premier examen de recevabilité. Dans ce cadre, une demande de compléments a pu être adressée aux usagers. Après examen du dossier, des éventuels compléments ou faute de réception des éléments utiles, une réponse de non-recevabilité a été adressée pour 5 771 plaintes, soit près de 32 % du total.

12 001 plaintes ont ensuite été transmises pour instruction aux agents en charge du traitement de ces plaintes. Selon leur nature et le degré d'analyse à effectuer, elles ont été réparties entre les agents du service de l'exercice des droits et des plaintes (56 %) ou ceux des services des plaintes (44 %).

Depuis 2022, la CNIL a recours à un prestataire pour réaliser certaines opérations. Au cours de l'année 2024, plus de 3 000 plaintes ont ainsi été traitées avec l'assistance de ce prestataire qui est intervenu afin de vérifier la qualité des données transmises à la CNIL, fiabiliser les informations relatives à l'organisme mis en cause, éditer ou

imprimer puis envoyer des courriers aux mis en cause et usagers. Ces opérations ont toutes été réalisées après que le service de l'exercice des droits et des plaintes ait déterminé la suite la plus appropriée à engager au regard notamment des éléments transmis par l'utilisateur et sous son contrôle étroit.

L'année 2024 a été marquée par plusieurs violations de données personnelles concernant des organismes connus du grand public. Une violation de données ayant touché Free en octobre 2024 a engendré la plus importante série de plaintes reçue par la CNIL (plus de 2400 plaintes).

Mise à part cette série de plus de 2400 plaintes reçues relatives à la violation de données Free, grâce aux évolutions organisationnelles et procédurales mises en place ces dernières années, la CNIL est parvenue à traiter autant de plaintes qu'elle en a reçues (ceci comprend des plaintes d'années précédentes non encore clôturées) pour la troisième année consécutive en 2024 (9868 plaintes closes +5771 plaintes rejetées (15 639) contre 17 772 reçues).

Les efforts mis en œuvre pour procéder à un premier acte d'instruction dans les meilleurs délais, notamment pour ces dossiers relatifs à la violation Free, ont par ailleurs permis de réduire le délai moyen de première réponse qui s'établit à 69 jours contre 90 en 2023. Cette forte diminution du délai de première réponse a vraisemblablement été engendrée par l'envoi massif d'un courrier d'information quant à la procédure de contrôle initiée à l'égard de Free aux plus de 2400 usagers ayant saisi la CNIL.

A contrario, les efforts faits pour apurer le stock des anciennes plaintes en instruisant et clôturant un certain nombre et pouvoir ainsi, à terme, mieux traiter les plaintes reçues durant l'année en cours a conduit à une faible augmentation du délai moyen de traitement des saisines, passé de 194 à 196 jours. L'objectif reste de stabiliser ce délai à 180 jours en 2025, avec une ambition de le réduire ensuite.

Ce niveau de délai moyen de traitement, certes supérieur à la cible, n'en démontre pas moins la stabilisation des délais de traitement des plaintes reçues par la CNIL et l'efficacité des actions engagées (identification rapide des plaintes irrecevables, poursuite de l'externalisation de l'envoi de courriers, mesures organisationnelles et revue des méthodes de travail).

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

L'année 2024 a été marquée par la poursuite de l'augmentation du nombre de réclamations dont a été saisie la CNCTR, mais dans une moindre proportion qu'en 2023. Elle a ainsi été destinataire de 87 réclamations contre 81 réclamations en 2023, soit une augmentation de plus de 7 % du nombre de saisines en un an (contre +65 % entre 2022 et 2023). Dans ce contexte, la commission a été en mesure d'instruire de façon complète et approfondie les réclamations présentées devant elle dans un délai toujours nettement inférieur à deux mois et donc à l'objectif de quarante-cinq jours, le délai moyen de traitement de ces réclamations étant de 25 jours en 2024.

Pour les années à venir, l'objectif d'un délai maximal traitement de 45 jours paraît toujours adapté, sous réserve des difficultés et nécessités propres à chaque dossier. En effet, même si la commission a encore été en capacité d'atteindre en 2024 un délai moyen d'instruction nettement inférieur à ce délai, l'augmentation du nombre de réclamations, l'ampleur des vérifications à effectuer (une même réclamation pouvant porter sur de multiples identifiants) et l'accroissement des tâches induites par les autres missions confiées à la commission (augmentation du nombre de demandes de techniques de renseignement, nombre important de contrôles a posteriori sur un volume de données en augmentation, ...) ne permet pas d'exclure une augmentation des délais de traitement au cours de l'année 2025. Par ailleurs, certaines réclamations impliquent des vérifications nombreuses et approfondies qui peuvent difficilement être menées dans un délai inférieur à 45 jours sans dégrader la qualité de l'instruction conduite par la commission.

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

La cible de 40 jours entre l'introduction d'une demande d'avis sur le projet de départ d'un responsable ou agent publics dans le secteur privé et la notification de l'avis de la Haute Autorité a été améliorée mais n'a pas encore été atteinte. Le délai est de 42,1 jours en 2024. Il est étroitement lié à l'actualité politique exceptionnelle de l'année 2024 qui a occasionné un pic d'activité notable pour la mission de contrôle des mobilités.

La démission et la formation de trois gouvernements au cours de l'année a induit de nombreuses mobilités entre les secteurs public et privé de la part des membres des cabinets ministériels. Ainsi, s'agissant tant des mobilités du secteur public vers le secteur privé – objet du présent indicateur – que des mobilités entrantes, la Haute Autorité a rendu un total de 639 avis – soit davantage que lors des quatre précédentes années d'exercice de sa compétence, acquise en 2020. Ce niveau d'activité a inévitablement eu un impact sur le délai de traitement des projets de mobilité d'agents publics vers le secteur privé puisqu'un nombre inédit de demande de mobilité a été traité à effectif constant.

Outre ce niveau d'activité globale inédit, le nombre d'avis portant sur des projets de mobilité vers le secteur privé (336, contre 291 en 2023) a lui-même été très élevé. Ces avis ont, pour plus de la moitié, porté sur la situation d'anciens membres de cabinets ministériels ou collaborateurs du Président de la République.

De plus, le traitement concomitant des demandes d'avis préalables à la nomination de nouveaux conseillers ministériels, enfermées dans un délai de 15 jours, a concentré l'activité des services prioritairement sur ces dernières lors des périodes de changement de Gouvernement, de telle sorte que l'instruction des projets de mobilité vers le secteur privé, enfermée dans un délai de deux mois, a pu en être affectée.

Malgré ces circonstances exceptionnelles, la Haute Autorité est parvenue à améliorer son délai moyen de traitement des demandes de mobilité, passé de 43,6 jours en 2023 à 42,1 jours en 2024. Ceci a été permis par la relative stabilité des effectifs de la direction juridique et déontologie, en charge de ces contrôles et par la très grande implication de ses agents, occasionnellement mobilisés dans le cadre d'astreintes.

Les délais légaux de traitement ont été strictement respectés et aucun avis tacite n'a été rendu en 2024.

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Le délai de traitement des saisines des personnes privées de liberté est étroitement lié aux moyens qui sont alloués à la fonction de traitement des courriers. Il a connu une certaine dégradation liée à des facteurs conjoncturels suite à la crise sanitaire ainsi que des problèmes de méthode et d'insuffisance de moyens humains dédiés à cette fonction. Progressivement, ce délai a été amélioré passant de 95 jours en 2021, à 68 jours en 2022 et 52 jours en 2023 grâce au renforcement des moyens dédiés au traitement des saisines (une création de poste de contrôleur en charge des saisines en 2021 et à partir de la fin d'année 2023, le recrutement d'un collaborateur extérieur pour le traitement des saisines les plus simples).

Ce délai connaît un léger allongement en 2024 et s'établit à 56 jours, dans un contexte pourtant confirmé depuis plusieurs années de baisse des courriers reçus (2503 en 2024 contre 2811 en 2023). Toutefois, malgré la diminution de courriers reçus en 2024, plus de courriers ont été traités en 2024 par rapport à 2023 (1283 contre 1186) avec notamment l'apurement du traitement en 2024 de 352 saisines adressées au CGLPL en 2023. Par ailleurs, le pôle en charge du traitement des saisines des personnes privées de liberté a connu des mouvements de personnel en 2024 avec le départ de deux de ses agents expérimentés dont l'un d'entre eux n'était pas encore remplacé en fin d'année 2024.

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Dorénavant, depuis la loi de bioéthique de 2021, le CCNE est renouvelé, par décret, par moitié tous les trois ans (contre tous les quatre ans auparavant). Le dernier renouvellement a eu lieu en 2024 avec sept mois de retard. Le renouvellement suivant était prévu pour le 3 février 2025, il n’a pas encore eu lieu.

A chaque renouvellement il faut former les nouveaux membres et les acclimater et aux modalités de fonctionnement de l’institution.

A cela s’ajoute, qu’à chaque renouvellement le CCNE, entre la fin du mandat précédent et le début du suivant, le comité n’a pas de formation plénière du fait de retards dans l’adoption du décret de nomination. Or, les avis sont adoptés en formation plénière.

Deux avis ont été rendus en 2024 par le CCNE saisi en application de l’Article R 1412-4 du Code de la santé publique.

Il s’agissait de deux saisines du ministère de la santé sur des sujets très techniques qui ont nécessité de nombreuses auditions afin que les membres du CCNE se familiarisent avec les aspects scientifiques sous-jacents. Le premier avis, numéro 145, portait sur l’encadrement de la recherche clinique en France. Le second avis, numéro 146, portait sur la filière plasma.

Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

Après une baisse constante constatée depuis 2020, le délai moyen annuel de traitement des dossiers s’est rallongé en 2024, tant au global que pour les ordonnances.

En effet, bien que la CADA ait optimisé ses process au cours des cinq dernières années et adopté de nouvelles dispositions relatives au traitement des demandes en séries (articles L. 342-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration) sans lesquelles les délais se seraient sans nulle doute rallongés davantage, l’accroissement constant des saisines qui ont presque doublé en cinq ans (6 479 saisines en 2020 contre 11 364 en 2024).

Délai moyen annuel	2020	2021	2022	2023	2024
Tous dossiers confondus	85	82	51	52	66
Ordonnances	134	57	38	38	54

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Sous-indicateur : « Délai moyen de notification des mesures de blocage de sites sportifs et culturels aux fournisseurs d’accès internet »

Du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2024, l’Arcom a reçu 8 036 demandes d’actualisation aux fins de blocage et de déréférencement émanant de sept titulaires de droits sportifs, entraînant le blocage de 6 113 noms de domaine par les fournisseurs d’accès à internet (FAI), 439 noms de domaine par les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine (dits DNS publics) et le déréférencement de 1 085 noms de domaine par les exploitants de moteurs de recherche. Près des deux tiers de ces 6 113 blocages ont eu lieu en 2024 (772 en 2022, 1 544 en 2023 et 3 797 en 2024).

Le délai moyen d’instruction des saisines, incluant la constatation en ligne, l’établissement de procès-verbaux, et la décision de notification par l’Arcom, est d’environ 6 jours pour l’année 2024, comme en 2023. Avec la mise en œuvre effective d’une application informatique d’automatisation du processus depuis l’été 2024, l’Arcom a pu maintenir un traitement des dossiers dans un délai d’environ 6 jours alors que dans le même temps, le nombre de blocages a plus que doublé entre 2023 et 2024.

Concernant le dispositif de lutte contre les sites miroirs, mis en place en octobre 2022, l'Arcom a reçu 1 549 demandes de blocage de noms de domaine jusqu'à fin 2024, aboutissant au blocage de 1 432 noms de domaine. Le cadre législatif, nécessitant une décision du collège plénier de l'Arcom, rallonge le délai de traitement, qui est habituellement de 6 à 18 jours ouvrés, avec un délai moyen de 12,4 jours ouvrés contre 14 jours ouvrés en 2023.

Globalement, malgré la forte progression du nombre de saisines, dans ces deux catégories de noms de domaine, le délai moyen de notification des mesures de blocage des sites diffusant illicitement des manifestations et compétitions sportives ou des sites miroirs se réduit, passant de 8 jours en 2023 à 7 jours en 2024.

Sous-indicateur : « Délai moyen de traitement des saisines sur un programme reçues et instruites »

Les saisines sur des programmes nécessitent une instruction approfondie, impliquant le visionnage ou l'écoute des séquences en cause, une analyse juridique précise, et un processus contradictoire avec l'éditeur. Le délai moyen de traitement de ces saisines était de 113 jours en 2023. Il est de 110 jours en 2024 malgré la forte augmentation du nombre de saisines et du nombre de dossiers traités.

Grâce au renforcement de l'équipe chargée de l'instruction des saisines, le délai moyen de traitement peut être maintenu à 90 jours pour 2025-2027, malgré une augmentation significative du nombre de signalements (112 000 en 2024 contre 31 600 en 2023).

INDICATEUR

1.4 – Nombre de contrôles réalisés

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de lieux de privation de liberté contrôlés par an (CGLPL)	Nb	158	173	150	169	cible atteinte	160
Nombre de contrôles a posteriori réalisés annuellement (CNCTR)	Nb	121	136	120	123	cible atteinte	120
Nombre de vérifications conduites auprès des services gestionnaires de fichiers par le service de l'exercice des droits et des plaintes de la CNIL	Nb	5 803	6 900	5 500	12 106	cible atteinte	20 000

Commentaires techniques

Contrôleur général des lieux et privation de liberté (CGLPL)

En 2021, le mode de comptabilisation de l'indicateur appliqué a été, pour la dernière année, d'une unité par lieu de privation de liberté visité.

En 2022, le mode de comptabilisation de l'indicateur comporte un système de pondération selon la taille du lieu de privation de liberté et du nombre de places de personnes hébergées.

La pondération est la suivante :

les visites dans les petits établissements sont comptées par un chiffre inférieur à « un » (0,3 pour les brigades de gendarmerie, les geôles des tribunaux, et les chambres sécurisées et 0,5 pour les commissariats) ;

Les contrôles dans les autres établissements comptent pour une unité à laquelle s'ajoute pour les établissements pénitentiaires et hospitaliers d'une unité supplémentaire par tranche de 100 places (dans la limite de 10 unités) ;

les « visites sur place », réalisées en urgence en raison de signalements ou sur des thèmes ciblés, non comptabilisées auparavant sont prises en compte.

Ce mode de comptabilisation des contrôles permet de privilégier les établissements à fort enjeu du point de vue des personnes privées de liberté impliquant des contrôles longs, très cursifs, réguliers et mobilisant un important d'effectif de contrôle.

Sources de données :

Les données sont fournies par les services administratifs du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Modalités de calcul :

Les résultats intègrent les missions conduites entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de chaque année

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Sources des données : les données sont issues de l'application métier utilisée par le service en charge des demandes d'exercice des droits indirect (SEDP)

Modalités de calcul : somme des vérifications conduites sur l'année considérée.

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Sources des données : les données sont fournies par le secrétariat général de la CNCTR, qui les extrait d'un tableau informatisé de programmation et les croise avec les comptes rendus dressés après chaque contrôle sur pièces et sur place ou dématérialisé (le programme des contrôles est arrêté sur une base régulière trimestrielle ou quadrimestrielle).

Modalités de calcul : un déplacement dans les locaux d'un service de renseignement pour effectuer un contrôle sur pièces et sur place compte pour une unité, même s'il s'agit d'inspecter la mise en œuvre de plusieurs techniques. Ont également été intégrés pour l'année 2024, les contrôles effectués depuis les locaux de la commission à partir des données et pièces auxquelles elle a accès à distance.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

1. Le nombre de vérifications est directement corrélé au nombre de demandes d'exercice des droits indirect (EDI) adressées à la CNIL.

A cet égard, le nombre des demandes d'exercice des droits reçues par la CNIL est très élevé depuis 2023. Avec plus de 24 000 demandes reçues chaque année, leur nombre a augmenté de 225 % par rapport à 2022, année qui constituait déjà une année record.

2. Face à cet afflux, et comme en 2023, la CNIL n'a pu répondre à l'ensemble des demandes reçues. La **croissance pourtant importante du nombre de vérifications (+75 % par rapport à 2023 après un bond de 20 % entre 2022 et 2023)** n'a pas permis de venir à bout de ce volume de demandes.

Comme indiqué dans le précédent rapport annuel de performance, la CNIL a engagé plusieurs actions en 2024 afin de faire face à cet afflux :

- recours plus fréquents aux vérifications à distance afin de fluidifier les procédures ;
- recrutement d'un agent en contrat à durée déterminée.

En 2024, la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la CNIL ont par ailleurs travaillé conjointement afin de prévoir que, pour le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), le droit d'accès ne s'exerce plus par l'intermédiaire de la CNIL mais directement auprès de la DGFIP. Ce changement est effectif depuis le 6 janvier 2025. Alors que le FICOBA était visé par 85 % à 90 % des demandes d'EDI adressées à la CNIL, ce changement de procédure devrait conduire à une baisse conséquente du nombre de demandes et, partant, du nombre de vérifications.

Ce nombre devrait cependant rester conséquent en 2025. Au cours des deux dernières années, la CNIL a en effet engendré un stock important de demandes à traiter (environ 25 000). Afin de résorber ce stock, au cours de l'année 2024, la CNIL a travaillé à la mise en place d'un dispositif d'envoi des résultats de ses vérifications de manière dématérialisée. Cette procédure n'est à l'œuvre que depuis janvier 2025 et devrait permettre d'effectuer des envois plus nombreux.

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

L'année 2024 a été marquée par une diminution du nombre de contrôles réalisés au sein des services de renseignement par rapport à l'année 2023. Ainsi, 123 contrôles ont été réalisés, à comparer aux 136 contrôles menés en 2023, soit une diminution de plus de 9 %.

Cette diminution résulte de plusieurs facteurs. L'année 2024 a en effet été marquée par la poursuite de l'accroissement du nombre de demandes de techniques de renseignement sur lesquelles la commission doit rendre un avis (+4,2 % entre 2023 et 2024, pour atteindre près de 99 000 demandes). Par ailleurs, les contraintes d'organisation des services dans le contexte de l'organisation des jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 ont conduit la commission à diminuer le nombre de contrôle dans leurs locaux sur la période estivale au profit de contrôles dématérialisés (cf. ci-dessous). Enfin, la commission a connu en 2024 des difficultés conjoncturelles en matière d'effectifs (vacances temporaires de postes, congés formation et maternités) ayant conduit sur certaines périodes de l'année à une diminution de l'effectif réel des chargés de mission sur lesquels reposent ces contrôles de plus 25 %.

Dans ce contexte, la commission a établi un cahier des charges validé par les membres du collège permettant de réaliser, sur la base des données et documents accessibles depuis ses locaux, des contrôles approfondis dématérialisés, soit thématiques, soit sur certaines surveillances individuelles spécifiques, pouvant être regardés comme équivalents aux contrôles menés directement dans les locaux des services.

Il y a lieu de relever que si ces contrôles dématérialisés (10 en 2024) ont pu permettre de maintenir un niveau de contrôle supérieur à l'objectif visé, ces derniers n'ont pas vocation à se substituer à ceux diligentés dans les services. Ces derniers demeurent en effet la méthode de contrôle privilégiée par la CNCTR car ils sont l'occasion de mener un dialogue utile et efficace avec les services et garantissent à la commission une bonne connaissance du fonctionnement et des difficultés rencontrées par chacun d'entre eux.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les contrôles comptabilisés dans le cadre de l'indicateur ne permettent pas de rendre compte de l'ensemble de l'activité de contrôle *a posteriori* de la commission qui se traduit également et notamment par des échanges réguliers avec les services, ainsi que par des vérifications de production et le suivi des anomalies détectées depuis ses locaux.

Pour l'année 2025, l'objectif est de maintenir voire d'augmenter le nombre de contrôle réalisés dans les services. Le niveau actuel de l'indicateur de performance, même s'il est ambitieux, apparaît toujours pertinent à cet égard dans un contexte de stabilisation des effectifs de la commission (aucune création de poste prévue). Cet indicateur devrait toutefois mentionner expressément qu'il intègre les contrôles menés depuis les locaux de la CNCTR évoqués précédemment.

Contrôleur général des lieux et privation de liberté (CGLPL)

Au 31 décembre 2024, le nombre de contrôles pondéré par la taille des établissements s'établit à 169 pour une cible de 150 contrôles, (portée en 2025 à 160), correspondant à la visite de 144 lieux de privation de liberté. Le nombre de contrôle était de 173 en 2023, correspondant à 119 lieux visités et le contrôle de deux retours forcés d'étrangers en situation irrégulière dans leur pays d'origine, selon le même mode de comptabilisation. En 2024, auront été contrôlés plus de lieux de privation de liberté, vraisemblablement de plus petite taille qu'en 2023.

Ont ainsi été visités : 23 établissements pénitentiaires, correspondant à 80,29 unités de contrôle (dont la centre pénitentiaire d'Aix Luynes, présentant une capacité de 1380 places, mais ne comptant que pour 10 unités dans le calcul pondéré afin de limiter l'effet inflationniste des très gros établissements pénitentiaires) et 30 établissements hospitaliers dont 2 UHSI correspondant à 50 unités de contrôle, 4 lieux de rétention des étrangers

(2 centres de rétention administrative, une zone d’attente et un local de rétention administrative), 8 centres éducatifs fermés, 8 geôles de tribunaux, 49 lieux de garde à vue et 14 chambres sécurisées.

Cette comptabilisation du nombre de contrôle intègre également les vérifications sur place effectuées dans le cadre du contrôle récemment renforcé du suivi des recommandations, en particulier lorsqu’ont été constatées des atteintes graves aux personnes privées de liberté. Ainsi, dans cet objectif de suivi de l’effectivité des recommandations, trois vérifications inopinées ont été conduites en 2024 comptabilisées chacune pour 0,5 unités.

D’autres vérifications sur place ont pour objet de documenter des expériences ou pratiques innovantes en vue d’en rendre compte dans le cadre d’avis ou de rapports thématiques. Les cinq visites réalisées dans le cadre de la rédaction d’un avis sur le consentement aux soins en psychiatrie sont également intégrées à la comptabilisation des contrôles.

INDICATEUR

1.5 – Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Délai moyen de publication des rapports du CGLPL	mois	12	11,5	11,5	9,25	cible atteinte	9

Commentaires techniques

Cet indicateur porte sur un délai moyen, en mois, de publication des rapports des missions de contrôles conduites dans les lieux de privation de liberté sur le site internet de l’institution pour chaque lieu de privation de liberté contrôlé au titre d’une année donnée.

Le cycle de production des rapports du CGLPL s’étend sur plusieurs mois à la suite des visites :

- une phase de rédaction aboutissant à un rapport provisoire ;
- une phase contradictoire de deux mois avec le chef d’établissement et tous les services concernés par son activité (juridictions, services médicaux, autorités administratives...) ;
- une période de traitement des réponses aux observations aboutissant à un rapport définitif ;
- un temps d’échange avec le Gouvernement permettant la publication du rapport définitif accompagné des observations des ministres concernés s’ils en ont produites.

La longueur de ce processus de production des rapports et d’échanges préalables à leur publication ne permet de déterminer le délai moyen de publication pour une année donnée de manière fiable qu’en se fondant sur un nombre conséquent de rapports publiés à une échéance supérieure à 12 mois de l’année de réalisation de la mission. Ainsi, en rapport annuel de performance 2022, l’indicateur de délai moyen de publication sera fourni pour les missions de contrôle conduites en 2021.

Sources de données :

Les données sont fournies par les services administratifs du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Modalités de calcul :

Les résultats intègrent les missions conduites entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de l’année n-1. Compte tenu de la complexité du processus d’élaboration des rapports, le délai moyen de publication des rapports de l’année n ne peut être connu de manière définitive que l’année suivante.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Après une certaine stagnation sur les dernières années, le délai moyen de publication des rapports des missions conduites en 2023 s’établit à 9,25 mois et présente donc une nette amélioration de deux mois par rapport au délai moyen de traitement des rapports des missions conduites en 2022 (11,5 mois).

Le délai de publication le plus court est de 4 mois et le délai de publication le plus long est de 20 mois. Le délai médian est de 9 mois également. Tous les rapports des missions conduites en 2023 étaient publiés en fin d’année 2024.

Ce résultat tient notamment à un pilotage directif de la fonction d'élaboration des rapports qui continue à porter ses fruits mais également au recrutement d'une webmestre, en fin d'année 2023, qui permet une publication des rapports finalisés au fil de l'eau.

INDICATEUR

1.6 – Taux d'effectivité du suivi des prises de position des AAI

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de résolution amiable des réclamations	%	83	85	80	84	cible atteinte	70
Taux de jugements qui confirment les observations en justice du Défenseur des droits	%	70	63	70	Non déterminé	donnée non renseignée	80
Taux d'effectivité du suivi des mises en demeure et des injonctions adressées par la CNIL aux responsables de traitement et aux sous-traitants	%	94	91	95	73	absence amélioration	95

Commentaires techniques

Sous-indicateur : « Taux de résolution amiable des réclamations »

Sources des données : les données sont fournies par la Direction en charge du réseau et celle en charge de la promotion, des études et de l'accès aux droits du Défenseur des droits (application AGORA).

Modalités de calcul : une requête ciblée sur AGORA permet de recenser tous les dossiers traités au cours de l'année écoulée et dans lesquels soit une atteinte à un droit ou à une liberté a été établie soit la situation du réclamant a été jugée préoccupante et pour lesquels un règlement amiable a été proposé. On calcule ensuite, parmi ces dossiers, ceux qui ont été suivis d'effet, étant précisé qu'un règlement amiable réussi intervient généralement après des échanges informels avec le mis en cause et le réclamant mais qu'il peut aussi faire suite à une décision formalisée (c'est le cas pour les recommandations et les demandes de poursuites disciplinaires).

Sous-indicateur : « Taux de jugements qui confirment les observations en justice du Défenseur des droits »

Sources des données : les données sont fournies par les directions d'instruction du Défenseur des droits, qu'il s'agisse des affaires publiques et des affaires judiciaires. (Application AGORA)

Modalités de calcul : une requête ciblée sur AGORA permet de recenser tous les jugements rendus au cours de l'année écoulée pour lesquels l'Institution a présenté des observations en justice (quelle que soit l'année au cours de laquelle ces observations ont été présentées et quel que soit le degré de juridiction). On décompte ensuite, parmi ces jugements, ceux qui confirment les observations de l'Institution, pour en déduire un ratio d'efficacité.

Sous-indicateur : « Taux d'effectivité du suivi des mises en demeure et des injonctions adressées par la CNIL aux responsables de traitement et aux sous-traitants »

Sources des données : les données sont issues de l'application métier utilisée par le service des sanctions.

Modalités de calcul : les résultats, exprimés sous forme de pourcentage, sont obtenus à partir du quotient suivant :

- numérateur : somme des mises en demeure et injonctions closes par le (la) président(e) de la CNIL, par la formation restreinte ou par son président sur l'année considérée en raison de la conformité de l'organisme à la mise en demeure/injonction reçue ;
- dénominateur : somme des mises en demeure et injonctions closes par le (la) président(e) de la CNIL, par la formation restreinte ou par son président sur l'année considérée (pour conformité de l'organisme à la mise en demeure ou l'injonction reçue ou, à l'inverse, après engagement d'une procédure de sanction ou d'une liquidation d'astreinte pour absence de conformité à la mise en demeure ou à l'injonction).

Ne sont pas comptabilisées dans ce calcul les mises en demeure pour lesquelles aucune réponse n'est demandée à l'organisme concerné pour justifier de sa mise en conformité (article 20-II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

Contexte 2024 de l'indicateur

En 2022, une réforme législative a permis d'adapter les mesures répressives de la CNIL. D'une part, elle peut orienter les dossiers peu complexes ou de faible gravité vers une procédure de sanction dite simplifiée, dans laquelle la décision de sanction est prise par le président de la formation restreinte.

Dans le cadre de la procédure simplifiée, le président de la formation restreinte a la possibilité de prononcer, en complément d'une amende, une injonction sous astreinte afin d'obtenir la mise en conformité. Contrairement à une mise en demeure avec instruction qui n'a pas le caractère d'une sanction et qui permet l'accompagnement des acteurs avant une éventuelle amende, l'injonction sous astreinte équivaut à une sanction.

D'autre part, la présidente de la CNIL peut désormais adresser des mises en demeure n'appelant pas de réponse écrite des organismes, notamment lorsque le dossier n'est pas complexe. Ces mises en demeure sans instruction sont désormais privilégiées dans la réponse répressive de la CNIL. Elles ne sont pas incluses dans le périmètre de cet indicateur.

En tout état de cause, pour l'année 2024, 26 mises en demeure et injonctions ont été closes par la présidente de la CNIL, par la formation restreinte ou par son président. Parmi ces 26 mises en demeure et injonctions, 19 ont été closes après que la réponse de l'organisme mis en cause révèle sa mise en conformité et 7 injonctions ont fait l'objet d'une liquidation de l'astreinte pour non-conformité de l'organisme.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Défenseur des droits (DDD)

Sous-indicateur : « Taux de résolution amiable des réclamations »

Le taux de résolution amiable des réclamations 2024 de 84 % reste conforme aux années précédentes et démontre l'efficacité de ce mode de règlement des dossiers, malgré l'augmentation des réclamations constatées.

Sous-indicateur : « Taux de jugements qui confirment les observations en justice du Défenseur des droits »

Le taux de jugements qui confirment les observations en justice du Défenseur des droits n'apparaît pas constituer un sous-indicateur pertinent. Outre la question de la prise en compte des délais, qui altère sa fiabilité sur un exercice donné, c'est également la façon dont les juridictions tiennent compte des observations de l'institution dans les jugements qui a été analysée puis notamment mise en exergue lors du colloque du 7 février 2025 co-organisé avec le Conseil d'État, la Cour de cassation sur « Le Défenseur des droits et le juge ».

Deux raisons principales conduisent définitivement l'institution à estimer que ce sous-indicateur ne traduit ni l'activité ni l'influence du Défenseur des droits.

Premièrement, la prise en compte des observations ne se traduit pas nécessairement dans le dispositif même de la décision juridictionnelle (rejet ou non de la requête) mais bien dans la motivation de la décision juridictionnelle (a-t-elle ou non tenu compte des observations dans son raisonnement juridique). Deuxièmement, les observations du DDD sont de nature diverse (éclairages sur la situation de fait d'un requérant après une enquête menée en l'espèce, éclairages sur le contexte d'une requête au regard des constats dressés par l'institution plus généralement, éclairages sur la nécessité ou l'intérêt d'une interprétation ou évolution jurisprudentielle au regard de sa connaissance des atteintes au droit et par exemple de l'intégration de la jurisprudence de la CEDH...). Le simple suivi du sens des observations ne traduit pas cette diversité de situations voire est trompeur.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

On constate une diminution du taux d'effectivité des mises en demeure et injonctions (73 %) au regard de la cible prévue sur 2024 (95 %). Ce résultat s'explique par l'essor de la procédure de sanction simplifiée et l'augmentation du nombre de sanctions et injonctions prises dans le cadre de cette procédure en 2024. Les responsables de traitement visés correspondent davantage à des petites structures, des professionnels libéraux, moins sensibles à la prise en compte des problématiques de protection des données et pour lesquels la mise en conformité est plus difficile à atteindre.

Compte tenu de ce constat, il convient d'engager une réflexion sur les cibles à venir et la pertinence de l'indicateur retenu. La cible pour 2025 devrait être réévaluée, pour un résultat estimé à 75 %. Cet indicateur apparaît cependant pertinent au regard de la politique répressive de la CNIL et du renforcement de la procédure

de sanction simplifiée pour atteindre la mise en conformité d'acteurs plus éloignés des problématiques de protection des données.

OBJECTIF

2 – Renforcer l'efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)

Les indicateurs ci-dessous prennent en compte le nombre de modifications administratives et d'études de planification en vue de la réalisation de modifications des fréquences effectuées par l'Arcom, tant pour la télévision et les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) que pour la radio. Il convient de souligner que ces indicateurs n'ont pas vocation, en soi, à augmenter chaque année, étant donné que ces activités dépendent fortement du contexte et notamment des demandes du secteur audiovisuel. De plus, ils ne représentent pas l'ensemble de l'activité de l'Arcom en matière de régulation des fréquences de la télévision et de la radio.

INDICATEUR

2.1 – Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés (Radio)	Nb	1455	Non déterminé	2232	921	absence amélioration	1446
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés (TV)	Nb	71	Non déterminé	229	281	cible atteinte	134
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés (SMAD)	Nb	6	Non déterminé	7	1	absence amélioration	10

Commentaires techniques

Sources de données :

Les sources de données sont :

- le fichier de suivi des appels à candidatures ;
- le fichier de suivi des modifications techniques ;
- le fichier de suivi des fréquences temporaires ;
- le fichier de suivi des coordinations internationales ;
- la base de données des fréquences de l'Arcom ;
- le fichier de suivi des travaux de Radio France et France Télévisions ;
- le fichier de suivi de dérogations d'usage de fréquences ;
- le fichier de suivi des émetteurs 30-3.

Modalités de calcul :

Pour la radio, le nombre de fréquences nouvelles autorisées correspond à la somme du nombre de fréquences liées :

- aux autorisations délivrées dans la période considérée dans le cadre des appels à candidatures partiels et généraux en FM et radio numérique terrestre (RNT également appelée DAB+);
- aux autorisations d'émetteurs dits « de confort » (en incluant le cas particulier des tunnels);
- aux agréments liés aux appels pour les radios d'autoroute (le tronçon est pris comme base de calcul : on ne compte pas chaque site comme une autorisation);
- aux autorisations sur des nouvelles ressources en FM et RNT pour Radio France et France Télévisions (Outre-mer 1^{re} et France Inter outre-mer);
- aux nouveaux services conventionnés en hertzien (radios analogiques et numériques);
- aux nouveaux services conventionnés ou déclarés en non hertzien.

Pour la télévision et les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), il s'agit de la somme :

- des fréquences planifiées en télévision numérique terrestre (TNT), dont certaines pour la mise en œuvre de multiplex supplémentaire afin de compléter l'offre de télévisions locales, et d'autres prises en charge par certaines collectivités territoriales dans le cadre de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986;
- du nombre de nouveaux services conventionnés linéaires et non linéaires (SMAD) en non hertzien;
- du nombre de services linéaires et non linéaires ayant fait l'objet d'une décision de notification des obligations applicables par l'Arcom.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour la radio :

Le nombre de fréquences FM mises en appel dépend de l'arrivée à échéance des autorisations au terme de leur durée de 15 ans (autorisations de 5 ans renouvelables deux fois). Il dépend aussi des études menées pour créer de nouvelles fréquences, bien que le potentiel se réduise après des années d'optimisation.

À ces fréquences s'ajoutent désormais les ressources attribuées dans le cadre des appels à candidatures en DAB+. Le déploiement du DAB+ s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route 2020-2023, mise à jour en 2021 pour tirer les conséquences du retard consécutif à la crise sanitaire de la Covid-19.

Dans son livre blanc sur l'avenir de la radio publié en juin 2024, l'Arcom définit le cadre de migration de la diffusion en DAB+ avec deux phases identifiées (2024-2027 phase de préparation / 2028-2033 phase de migration). S'agissant spécifiquement du déploiement du DAB+, l'Arcom propose des mesures de simplification des règles destinées à accélérer ce déploiement et oriente les moyens sur l'amélioration de la couverture du DAB+, notamment par le déploiement de multiplex métropolitains et l'ajustement de la couche locale du DAB+ à la FM.

En 2024, le décalage dans le temps de certaines procédures relatives à la FM explique le différentiel avec la cible retenue.

Pour la télévision :

Fréquences nouvelles autorisées

Les réalisations en 2024 sont supérieures à la prévision, qui prenait notamment en compte l'autorisation prévisionnelle des sites de diffusion destinés à permettre à France Télévisions de proposer une offre de télévision en ultra-haute définition (UHD), en particulier à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La première phase de déploiement prévue en 2023 étant moins importante que prévu, plusieurs autorisations d'émetteurs ont été reportées en 2024, d'où cette hausse.

Nouveaux services conventionnés

En 2024, le nombre de nouvelles conventions est inférieur à la cible, traduisant l'arrêt de douze services distribués sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par l'Autorité dont la convention aurait dû être renouvelée fin 2024.

Cette année a principalement été consacrée à la procédure d'attribution de la ressource hertzienne rendue disponible en 2025, par la fin des autorisations de quinze services nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre. Ce travail entrepris dès la mi-2023 devait se traduire par la conclusion de 15 nouvelles conventions fin 2024. Cependant, quatre services parmi les quinze présélectionnés ont finalement renoncé à conclure une nouvelle convention avec l'Autorité et, par conséquent, à une nouvelle autorisation.

A l'inverse, le nombre de nouveaux services non-hertziens conventionnés avait été légèrement sous-évalué de même que celui concernant le conventionnement de services de la TNT à vocation locale, en raison notamment du lancement de deux appels à candidatures en Alsace et à Lyon à la suite de l'abrogation des autorisations de BFM Alsace et BFM Lyon dans le cadre de l'opération de changement de contrôle du groupe Altice Média.

Pour les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) :

L'écart entre la cible et le réalisé s'explique par l'absence, en 2024, de nouveaux services assujettis, la mise en place d'un outil de mesure de l'audience pour une autre catégorie de services qui ne sera effective qu'en 2025 et le temps laissé à la négociation interprofessionnelle pour la conclusion d'accords qui n'a finalement abouti que début 2025.

INDICATEUR

2.2 – Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées (Radio)	Nb	1313	Non déterminé	432	645	cible atteinte	536
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées (TV)	Nb	347	Non déterminé	383	325	absence amélioration	199

Commentaires techniques

Sources de données :

Les sources de données sont :

- le fichier de suivi des appels à candidatures ;
- les fichiers de suivi des modifications techniques ;
- le fichier de suivi des fréquences temporaires ;
- le fichier de suivi des coordinations internationales ;
- la base de données des fréquences de l'Arcom ;
- le fichier de suivi des travaux de Radio France et France Télévisions ;
- le fichier de suivi de dérogations d'usage de fréquences.

Modalités de calcul :

Pour la radio, ce nombre correspond à la somme :

- du nombre de modifications techniques ayant donné lieu à une publication au *Journal officiel* (il n'inclut pas les refus ou expérimentations décidés par l'Arcom) de radios privées et publiques, en FM et RNT (DAB+) ;
- du nombre de réaménagements de fréquences de radios privées et publiques en FM et RNT (DAB+) ;
- du nombre de reconductions d'autorisations hertziennes (nombre de fréquences concernées par chacune des opérations de reconductions), qu'elles relèvent de la compétence des comités territoriaux de l'audiovisuel ou de l'Autorité ;

- du nombre de modifications non techniques apportées aux conventions des radios existantes en hertzien et en non hertzien, qu'elles relèvent de la compétence des comités territoriaux de l'audiovisuel ou de l'Autorité.

Pour la télévision, il s'agit de la somme des fréquences et des caractéristiques techniques de diffusions modifiées en TNT, dont certaines sont destinées à des collectivités territoriales dans le cadre de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Pour les SMAD, il s'agit du nombre de nouvelles modifications administratives des conventions et notifications des SMAD par l'Arcom.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour la radio

Modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Ce sous-indicateur regroupe les reconductions hors appel aux candidatures des autorisations (FM ou DAB+) arrivées à échéance et les modifications techniques et non techniques affectant le service autorisé ou la personne morale titulaire de son autorisation (changement de nom, modification capitalistique, modifications de programme...). Les volumes de modifications techniques FM ou DAB+ (hors reconductions) et de fréquences sont étroitement dépendants des demandes d'agrément de modifications présentées par les services de radio autorisés (ou des opérateurs de multiplex dans le cas du DAB+) dans ces deux domaines, et peuvent donc fortement varier d'une année sur l'autre.

Pour la télévision

Modifications de fréquences réalisées

Les réalisations en 2024 sont légèrement inférieures à la prévision, qui tenait essentiellement compte du nombre de modifications techniques que les opérateurs de multiplex de la TNT pouvaient solliciter dans le cadre de leurs renouvellements de contrats compte tenu de l'expérience des années précédentes.

Modifications administratives

L'estimation du nombre de modifications administratives avait été revue à la hausse à la fin du premier semestre 2024 pour prendre en compte notamment l'instruction de demandes qui ne pouvaient être anticipées telles que la modification du contrôle d'un groupe éditant de nombreux services au plan local et national qui s'est traduite sur la première partie de l'année par la conclusion d'un nombre important d'avenants. Le réalisé reste néanmoins au-dessus du prévisionnel en raison de la prise en compte de demandes d'évolutions conventionnelles qui ne pouvaient être anticipées.

Pour les SMAD

Modifications administratives

L'estimation du nombre de modifications administratives tenait compte, d'une part, des notifications complémentaires devant intervenir dans le courant de l'année 2024 et, d'autre part, des avenants aux conventions existantes dans la perspective de la conclusion d'accords interprofessionnels. S'agissant des notifications complémentaires, des négociations avec le secteur ayant finalement abouti, ces modifications ne sont plus nécessaires et se traduisent par des nouvelles conventions conclues avec l'Arcom entre la fin de l'année 2024 et début 2025. S'agissant des avenants aux conventions existantes, le temps de la négociation s'étant prolongé jusqu'en 2025, ces modifications n'interviendront qu'en 2025.

OBJECTIF

3 – Protéger les œuvres et objets a l’égard des atteintes au droit d’auteur

INDICATEUR

3.1 – Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

(du point de vue de l'usager)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
A l'issue de la première recommandation	%	99	Non déterminé	99	73	absence amélioration	75
A l'issue de la deuxième recommandation	%	74	Non déterminé	74	82	amélioration	78

Commentaires techniques

Sources de données :

Données issues du système d’information de la réponse graduée

Modalités de calcul :

Les taux cibles 2024 correspondent aux estimations réalisées à partir des chiffres de 2022 et du premier semestre 2024, issus d’une requête effectuée dans la base de données. Le bornage de la requête a été redéfini en 2024 pour prendre en compte les évolutions récentes liées notamment au traitement du port source.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L’envoi de recommandations, qui constitue le volet pédagogique de la réponse graduée, influe efficacement et de manière constante sur le comportement des titulaires d’abonnement concernés, les incitant à prendre des mesures pour éviter le renouvellement des actes de piratage. Ainsi, dans la majorité des cas, l’Arcom n’est pas saisie de réitérations après l’envoi de ses recommandations.

Malgré une diminution des saisines des ayants droit, en raison du recul des usages illicites sur les réseaux pair à pair, de l’augmentation de l’offre légale et des ajustements des actions de lutte contre le piratage, la phase pédagogique de la procédure de réponse graduée reste significativement efficace.

La mise en œuvre effective en 2023 de l’exploitation du port source associé à l’adresse IP des abonnés, permise par le décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, a amélioré le traitement des saisines initiales et renforcé le volet pédagogique de la procédure, permettant d’envoyer des avertissements à des abonnés auparavant non ciblés. En raison de ce nouveau contexte et de la redéfinition des données prises en compte dans les requêtes au sein de la base de données, le taux de non-réitération après une première recommandation a évolué en 2024. Bien qu’il ne soit pas aisé d’anticiper les comportements individuels, les taux observés demeurent élevés et témoignent de l’action dissuasive de l’Arcom.

INDICATEUR

3.2 – Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements

(du point de vue de l'usager)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de transmission au procureur de la République	%	43	Non déterminé	42	43	cible atteinte	44

Commentaires techniques

Sources de données :
Données fournies par la direction de la création de l’Arcom.

Modalités de calcul :
La requête consiste à sélectionner, parmi les dossiers ayant fait l’objet d’une lettre de notification (constat de négligence caractérisée), ceux que l’Arcom a décidé de transmettre au procureur de la République compétent.

ANALYSE DES RÉSULTATS

En 2024, l’Arcom a maintenu un haut niveau d’exigence malgré la baisse tendancielle du nombre de saisines adressées par les titulaires de droits à l’Arcom et, consécutivement du nombre d’avertissements envoyés. Le membre du collège chargé de la protection des œuvres a été amené à transmettre un nombre notable de dossiers (1 610) au procureur de la République. Ces décisions interviennent dans les dossiers pour lesquels la pédagogie n’a pas suffi à faire cesser les manquements et pour lesquels une intervention judiciaire apparaît nécessaire, évitant ainsi un contentieux de masse.

INDICATEUR

3.3 – Nombre d’avertissements traités par agents

(du point de vue de l'usager)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre d’avertissements traités par agents	Nb	2 904	2 826	2 170	3 400	cible atteinte	3 405

Commentaires techniques

Sources de données :
Les données sont fournies par la direction de la création de l’Arcom.

Modalités de calcul :
Les résultats sont obtenus à partir du quotient suivant :
Numérateur : nombre traité par an de lettres de deuxième recommandation + nombre de constats de négligence caractérisée (lettres de notification) ;
Dénominateur : nombre d’ETPT d’agents traitants.

ANALYSE DES RÉSULTATS

En 2024, le nombre d’avertissements traités par agents est en progression, en raison d’une légère augmentation des volumes d’envois au cours de l’année et d’une diminution du nombre d’ETPT traitants (11 en 2024, contre 13

en 2023), liée au redéploiement des agents dédiés à la mission de réponse graduée vers d'autres missions de lutte contre le piratage.

Les volumes d'envoi en deuxième phase, qui marque le début de la procédure judiciaire (pré-pénale), sont en légère hausse en 2024 (33 631) par rapport à 2023 (32 894), consécutivement à la mise en œuvre de l'exploitation du port source associé à l'adresse IP des abonnés ayant permis de toucher de nouvelles personnes qui échappaient auparavant au dispositif. S'agissant des constats de négligence caractérisée, qui constituent la troisième phase de la procédure et qui se matérialisent par un courrier informant la personne qu'elle est passible de poursuites pénales, les volumes traités sont stables (3 765 en 2024, contre 3 844 en 2023) et traduisent la volonté du membre désigné du collège en charge de la protection des œuvres au sein de l'Arcom de maintenir l'effet dissuasif de la procédure pour les dossiers les plus graves.

OBJECTIF

4 – Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Créée par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, la CSDN conseille l'autorité administrative sur la déclassification et la communication d'informations classifiées. Depuis la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009, le président ou son représentant participe aux perquisitions effectuées par des magistrats dans des lieux protégés par le secret de la défense. La performance de la CSDN est mesurée par le délai de transmission de ses avis, dont le maximum est de deux mois.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Le RGPD et la loi « informatique et libertés » renforcent le rôle de la CNIL, notamment dans l'éclairage de la décision politique. Les dossiers concernés incluent les demandes d'avis sur des projets de textes traitant de données personnelles et sur des projets de fichiers. Les délais d'instruction varient selon la complétude des dossiers, leur analyse par les services compétents, les réponses reçues et la nature des suites données. Le délai maximal de réponse est de 90 jours pour certaines consultations législatives et de 98 jours pour les traitements automatisés de données par l'État.

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Créée en 1947 et refondée par la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007, la CNCDH est consultée sur les projets de loi et la mise en œuvre des politiques publiques concernant les droits de l'Homme, les libertés fondamentales, et l'action humanitaire. Sa composition pluraliste (ONG, syndicats, experts, personnalités qualifiées) lui permet d'éclairer la décision politique sur les conséquences des lois sur les citoyens. Elle peut également s'autosaisir si elle n'est pas consultée.

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)

Créée par la loi du 25 octobre 2021, l'Arcom succède au CSA et à la HADOPI, reprenant leurs missions tout en ajoutant des responsabilités supplémentaires. Elle veille sur la liberté de communication audiovisuelle, la protection des œuvres et des droits d'auteur, et assure la régulation des plateformes en ligne contre les contenus haineux et la manipulation de l'information. L'Arcom veille également à la protection des mineurs et des consommateurs, à l'organisation des campagnes électorales, à l'attribution des fréquences, à la pluralité de l'expression des opinions, et à la dignité humaine dans les médias. Elle lutte contre le piratage, favorise l'accessibilité des programmes pour les personnes handicapées, et promeut la diversité culturelle. L'Arcom publie des avis, rapports, et études, tout en proposant des évolutions législatives et réglementaires pour le secteur audiovisuel et numérique, et participe à des événements pour animer le débat public.

INDICATEUR

4.1 – Développer et offrir une expertise reconnue permettant d'éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Délai de transmission d'un avis à l'autorité administrative après saisine de la CSDN	jours	26	19	30	17	cible atteinte	30
Délai moyen de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL	jours	82	82	75	55	cible atteinte	75
Contribution de la CNCDH sur le plan national (avis)	Nb	10	18	18	18	cible atteinte	16
Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public	Nb	82	91	72	85	cible atteinte	76

Commentaires techniques

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Sources de données :

Les données sont fournies par le secrétariat général de la CSDN.

Modalités de calcul :

Le délai de transmission est apprécié (en jours) du moment où la CSDN reçoit le dossier complet jusqu'à la date à laquelle la CSDN rend son avis et le communique à l'autorité administrative concernée.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Sources des données : les données sont fournies par le service informatique de la CNIL à partir de l'application métier.

Modalités de calcul : les résultats, exprimés en jours calendaires, sont obtenus à partir du quotient suivant :

- Numérateur : Somme des délais d'instruction (différence entre la date d'arrivée de la demande et sa date de clôture) des dossiers clôturés sur l'année considérée ;
- Dénominateur : Nombre de demandes d'avis clôturées sur l'année considérée.

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Sources des données : les données sont fournies par le secrétariat général de la CNCDH. Sur le plan national, la contribution de la CNCDH revêt les formes suivantes :

- un avis, assorti de recommandations, rendu par la commission sur un projet de loi, sur saisine du Gouvernement ou sur auto saisine ;
- l'audition par les commissions parlementaires ;
- la publication d'une étude de fond assortie de recommandations sur un thème général.

Modalités de calcul : Du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année N, nombre d'avis et d'études rendus par la CNCDH.

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Sources des données : les données sont fournies par la direction générale de l'Arcom.

La contribution de l'Arcom au débat public revêt différentes formes :

- la publication de rapports et études sur des thèmes liés au secteur de la communication audiovisuelle et numérique ;

- l'audition du président et des membres de l'Autorité par les commissions de chacune des deux chambres du Parlement ;
- des interventions publiques régulières ;
- la publication d'avis ;
- la publication d'un rapport annuel assorti de propositions de modifications législatives et/ou réglementaires ;
- les propositions d'évolution de la réglementation sont celles figurant dans le rapport annuel de l'Arcom. Sont prises en compte les propositions de modifications : législatives, réglementaires, de régulation.

Modalités de calcul : du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année N, nombre de rapports et études publiés, nombre d'interventions du président et des membres de l'Arcom devant les commissions parlementaires et nombre de modifications proposées.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Les cibles mentionnées sont notablement inférieures au délai prévu par la loi et correspondent au temps moyen nécessaire pour instruire les demandes d'avis et permettre à la commission de délibérer.

Alors que la loi accorde un délai de deux mois, le délai moyen réel de transmission d'un avis est de 17 jours en 2024. Ce délai varie de manière aléatoire en fonction de la date de réception du dossier complet à analyser par la Commission et la date mensuelle de réunion de ladite Commission. De manière générale, l'objectif est de traiter tout dossier reçu jusqu'à une semaine avant la date de réunion de la Commission.

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Au plan national, la CNCDH a rendu au cours de l'année 2024, 9 avis et 8 déclarations publiés au JORF et 1 rapport, soit 18 documents, la réalisation est donc conforme à la cible.

La CNCDH a ainsi publié son 34^e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, elle a choisi de consacrer le focus annuel aux discriminations liées à l'origine dans le monde du travail. Ce rapport a donné lieu à un important dispositif de communication auprès du grand public et de diffusion des recommandations de la CNCDH auprès des parlementaires comme auprès du Gouvernement.

Les 17 avis et déclarations adoptés par la CNCDH au cours de l'année ont couvert des domaines très variés : le logement, le droit à l'éducation, le handicap, la traite des êtres humains, les violences sexistes et sexuelles, les entreprises et les droits de l'homme, les droits des migrants, les prisons, la surveillance de l'espace public et le respect du droit à la vie privée, les violences urbaines, le droit international humanitaire. Il est à noter que l'avis portant sur la traite à des fins de contrainte à commettre des crimes et des délits répond à une demande d'avis transpartisane de députés.

Le gouvernement a répondu à certains de ces avis de façon circonstanciée.

Il convient également de noter que l'année 2024 a été marqué par le lancement de l'« Initiative Jeunes » de la CNCDH. Il s'agit d'un dispositif visant à favoriser la participation des jeunes sur les questions relatives aux droits humains en France. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) qui prévoit la participation des jeunes en reconnaissant leur droit de s'exprimer, d'être pris en compte et de participer aux processus de décision et de mise en œuvre. En tant qu'Institution nationale indépendante en charge de la protection et de la promotion des droits de l'Homme, la CNCDH a souhaité s'inscrire dans une démarche expérimentale favorisant la participation de jeunes ayant entre 16 et 24 ans. Elle travaille en deux étapes : une première étape de consultation des jeunes sur une thématique imposée : le

handicap (dont les travaux ont été publiés en janvier 2025) et une seconde étape de travail libre qui sera conduite au premier semestre 2025.

Au plan international, l'année 2024 a été marquée par :

- l'examen de la France par le Comité des droits de l'homme (octobre 2024) auquel la CNCDH a participé au titre de sa mission de contrôle du respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits de l'Homme.
- Des interactions très soutenues avec les organes du Conseil de l'Europe (Commissaire aux droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'Homme, groupes de travail du Conseil de l'Europe...) ont été entretenues tout au long de l'année. La CNCDH a notamment organisé conjointement avec le DDD et l'ECRI une table-ronde « Prévenir et combattre le racisme, l'intolérance et les discriminations en France » autour des deux recommandations prioritaires adressées à la France par l'ECRI. Cette table-ronde d'une journée aura permis à l'ECRI d'entendre toutes les parties prenantes sur les deux sujets prioritaires (discriminations à l'égard des Gens du voyage et des Roms et relations des membres des forces de l'ordre avec la population) avant que ne débute l'examen de la France sur ces deux questions à l'automne 2024.

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

L'année 2024 ayant connu une dissolution de l'Assemblée Nationale et plusieurs gouvernements successifs, la CNIL a reçu un nombre moins important de demandes d'avis des ministères concernés. En 2023, la CNIL avait traité 101 demandes d'avis avec un indicateur de 82 jours. En 2024, la CNIL a eu à traiter 69 demandes d'avis. Ce nombre à la baisse et la réactivité des ministères concernés ont permis à la direction de l'accompagnement juridique, et en particulier au service des affaires régaliennes et des libertés publiques, d'améliorer les délais de traitement à effectifs constants : ce délai moyen est, pour 2024, de 55 jours.

La réduction des délais d'instruction est un souci constant de la CNIL qui a mis en œuvre plusieurs actions à cette fin :

- un accompagnement renforcé dans la préparation de certaines saisines de la CNIL auprès des ministères concernés lorsque celles-ci présentent des enjeux structurants ou inédits en matière de protection des données à caractère personnel ;
- un renforcement du suivi des relances adressées aux administrations centrales, en lien avec le commissaire du gouvernement, à la suite de demandes de compléments demeurées sans réponse ;
- la possibilité de clôturer les dossiers en l'état lorsque les administrations ne répondent pas aux demandes après au moins une relance (en lien avec le Commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL) ;
- des travaux de réflexions en cours sur l'allègement des questionnaires adressés par la CNIL en vue d'améliorer le temps de réponse des ministères.

Compte tenu du contexte particulier de l'année 2024, il est proposé de ne pas changer les cibles précédemment identifiées pour les années 2025 et 2026.

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

La réalisation 2024 (85) est supérieure à la prévision de cette même année (72) bien qu'en légère baisse par rapport à l'année 2023 au cours de laquelle l'activité de l'Autorité était particulièrement élevée (91). En 2024, l'Autorité a ainsi produit 43 rapports et études. Parmi ceux-ci l'Arcom a produit le « Livre blanc de la radio », deux rapports sur l'accessibilité des médias aux personnes handicapées : « Rapport sur la mise en œuvre de la mission de facilitation de l'accès à des personnes en situation de handicap aux livres protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin » ; « Rapport sur l'accessibilité des contenus audiovisuels et numériques aux personnes en situation de handicap et sur la représentation des personnes handicapées dans les programmes - Exercice 2023 ». Elle a également publié une étude sur l'évolution du marché de la communication et l'impact sur le financement des médias par la publicité.

Par ailleurs les membres du collège ont participé à 20 auditions par les commissions parlementaires dont 4 en lien avec la commission d'enquête relative à la délivrance des autorisations TNT. Deux autres auditions ont porté sur la réforme de l'audiovisuel public (PPL « Lafon »).

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés	24 243 904 23 809 424	4 347 239 4 182 215	40 000 40 608	15 000 10 250	28 646 143 28 042 496	28 646 143
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique				50 939 100 51 342 646	50 939 100 51 342 646	50 939 100
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 930 591 4 196 850	5 377 918 2 616 212			10 308 509 6 813 062	10 308 509
06 – Autres autorités indépendantes	3 517 878 3 289 031	1 446 887 740 332		70 000 56 000	5 034 765 4 085 363	5 034 765
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	1 641 765 1 678 823	253 585 74 092			1 895 350 1 752 915	1 895 350
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	751 705 650 000	823 128 493 012			1 574 833 1 143 012	1 574 833
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	1 124 408 960 209	370 174 173 227		70 000 56 000	1 564 582 1 189 436	1 564 582
09 – Défenseur des droits	20 772 177 20 370 617	9 335 222 8 922 855			30 107 399 29 293 472	30 107 399
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 647 451 6 358 233	3 294 187 3 279 496	300 000	4 267	10 241 638 9 641 995	10 241 638
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	3 035 601 2 848 545	484 587 445 430			3 520 188 3 293 974	3 520 188
13 – Commission du secret de la Défense nationale	582 265 596 126	71 694 47 533			653 959 643 659	653 959
Total des AE prévues en LFI	63 729 867	24 357 734	340 000	51 024 100	139 451 701	139 451 701
Ouvertures / annulations par FdC et AdP						
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 269 530	-3 226 920 (hors titre 2)			-4 496 450	
Total des AE ouvertes	62 460 337	72 494 914 (hors titre 2)			134 955 251	
Total des AE consommées	61 468 826	20 234 072	40 608	51 413 163	133 156 667	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés	24 243 904 23 809 424	4 347 239 3 870 602	40 000	15 000 10 250	28 646 143 27 690 276	28 646 143
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique				50 939 100 51 342 646	50 939 100 51 342 646	50 939 100

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2024</i> Consommation 2024	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 930 591 4 196 850	1 329 083 1 298 887			6 259 674 5 495 736	6 259 674
06 – Autres autorités indépendantes	3 517 878 3 289 031	1 446 887 661 651		70 000 56 000	5 034 765 4 006 682	5 034 765
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	1 641 765 1 678 823	253 585 8 876			1 895 350 1 687 699	1 895 350
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	751 705 650 000	823 128 472 056			1 574 833 1 122 055	1 574 833
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	1 124 408 960 209	370 174 180 719		70 000 56 000	1 564 582 1 196 928	1 564 582
09 – Défenseur des droits	20 772 177 20 370 617	9 335 222 8 484 600			30 107 399 28 855 217	30 107 399
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 647 451 6 358 233	3 294 187 3 319 840	300 000	4 267	10 241 638 9 682 339	10 241 638
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	3 035 601 2 848 545	484 587 407 582			3 520 188 3 256 126	3 520 188
13 – Commission du secret de la Défense nationale	582 265 596 126	71 694 51 278			653 959 647 404	653 959
Total des CP prévus en LFI	63 729 867	20 308 899	340 000	51 024 100	135 402 866	135 402 866
Ouvertures / annulations par FdC et AdP						
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-1 269 530	-359 172 (hors titre 2)			-1 628 702	
Total des CP ouverts	62 460 337	71 313 827 (hors titre 2)			133 774 164	
Total des CP consommés	61 468 826	18 094 439	0	51 413 163	130 976 427	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> Consommation 2023	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés	22 141 234 22 094 644	4 102 239 4 036 888	190 000 26 439	10 000 6 950	26 443 473 26 164 920	26 443 473 26 164 920
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique				48 832 709 47 858 371	48 832 709 47 858 371	48 832 709 47 858 371
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 587 881 4 067 643	960 765 905 772			5 548 646 4 973 415	5 548 646 4 973 415
06 – Autres autorités indépendantes	3 883 560 2 920 043	1 486 887 1 099 185		70 000 56 000	5 440 447 4 075 228	5 440 447 4 075 228
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	1 582 253 1 486 681	293 585 185 611			1 875 838 1 672 292	1 875 838 1 672 292

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	845 649 602 846	823 128 525 227			1 668 777 1 128 073	1 668 777 1 128 073
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	1 455 658 830 516	370 174 388 347		70 000 56 000	1 895 832 1 274 863	1 895 832 1 274 863
09 – Défenseur des droits	19 097 856 19 207 779	8 259 906 7 629 971	30 477		27 357 762 26 868 227	27 357 762 26 868 227
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 123 499 5 888 205	2 687 927 3 471 170	850 000	266	9 661 426 9 359 641	9 661 426 9 359 641
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	2 830 331 2 659 840	404 587 225 667			3 234 918 2 885 507	3 234 918 2 885 507
13 – Commission du secret de la Défense nationale	696 876 395 559	71 694 52 241			768 570 447 800	768 570 447 800
Total des AE prévues en LFI	59 361 237	17 974 005	1 040 000	48 912 709	127 287 951	127 287 951
Total des AE consommées	57 233 713	17 420 893	56 916	47 921 587		122 633 109

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d'investissement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés	22 141 234 22 094 644	4 102 239 3 937 729	190 000 75 925	10 000 6 950	26 443 473 26 115 248	26 443 473 26 115 248
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique				48 832 709 47 858 371	48 832 709 47 858 371	48 832 709 47 858 371
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 587 881 4 067 643	1 382 905 1 215 644			5 970 786 5 283 287	5 970 786 5 283 287
06 – Autres autorités indépendantes	3 883 560 2 920 043	1 486 887 1 127 484		70 000 56 000	5 440 447 4 103 527	5 440 447 4 103 527
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	1 582 253 1 486 681	293 585 186 240			1 875 838 1 672 921	1 875 838 1 672 921
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	845 649 602 846	823 128 550 018			1 668 777 1 152 864	1 668 777 1 152 864
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	1 455 658 830 516	370 174 391 226		70 000 56 000	1 895 832 1 277 742	1 895 832 1 277 742
09 – Défenseur des droits	19 097 856 19 207 779	8 259 906 7 767 499	30 477		27 357 762 27 005 755	27 357 762 27 005 755
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 123 499 5 888 205	2 687 927 3 350 716	850 000	266	9 661 426 9 239 187	9 661 426 9 239 187
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	2 830 331 2 659 840	404 587 239 078			3 234 918 2 898 918	3 234 918 2 898 918
13 – Commission du secret de la Défense nationale	696 876 395 559	71 694 48 496			768 570 444 055	768 570 444 055
Total des CP prévus en LFI	59 361 237	18 396 145	1 040 000	48 912 709	127 710 091	127 710 091
Total des CP consommés	57 233 713	17 686 646	106 401	47 921 587		122 948 347

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 2 – Dépenses de personnel	57 233 713	63 729 867	61 468 826	57 233 713	63 729 867	61 468 826
Rémunérations d'activité	40 109 898	44 697 942	43 072 823	40 109 898	44 697 942	43 072 823
Cotisations et contributions sociales	16 236 338	18 104 933	17 316 686	16 236 338	18 104 933	17 316 686
Prestations sociales et allocations diverses	887 478	926 992	1 079 317	887 478	926 992	1 079 317
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	17 420 893	24 357 734	20 234 072	17 686 646	20 308 899	18 094 439
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	17 371 871	24 357 734	20 234 072	17 637 624	20 308 899	18 094 439
Subventions pour charges de service public	49 022	0	0	49 022	0	0
Titre 5 – Dépenses d'investissement	56 916	340 000	40 608	106 401	340 000	0
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	26 439	40 000	40 608	29 780	40 000	0
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État	30 477	300 000	0	76 621	300 000	0
Titre 6 – Dépenses d'intervention	47 921 587	51 024 100	51 413 163	47 921 587	51 024 100	51 413 163
Transferts aux ménages	0	70 000	32 000	0	70 000	32 000
Transferts aux entreprises	0	15 000	0	0	15 000	0
Transferts aux autres collectivités	47 921 587	50 939 100	51 381 163	47 921 587	50 939 100	51 381 163
Total hors FdC et AdP		139 451 701			135 402 866	
Ouvertures et annulations* en titre 2		-1 269 530			-1 269 530	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-3 226 920			-359 172	
Total*	122 633 109	134 955 251	133 156 667	122 948 347	133 774 164	130 976 427

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
13/03/2024		197 852		769 191				
Total		197 852		769 191				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024					1 078 931	5 834 744	1 078 931	5 834 744
Total					1 078 931	5 834 744	1 078 931	5 834 744

DÉCRETS DE TRANSFERT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/06/2024						1 676		1 676
Total						1 676		1 676

DÉCRETS DE VIREMENT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
18/04/2024		2 708 057		2 708 057				
Total		2 708 057		2 708 057				

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024				2 000 000	190 599	296 409	190 599	
Total				2 000 000	190 599	296 409	190 599	

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		2 905 909		5 477 248	1 269 530	6 132 829	1 269 530	5 836 420

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés	24 243 904 23 809 424	4 402 239 4 233 072	28 646 143 28 042 496	24 243 904 23 809 424	4 402 239 3 880 852	28 646 143 27 690 276
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique		50 939 100 51 342 646	50 939 100 51 342 646		50 939 100 51 342 646	50 939 100 51 342 646
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 930 591 4 196 850	5 377 918 2 616 212	10 308 509 6 813 062	4 930 591 4 196 850	1 329 083 1 298 887	6 259 674 5 495 736
06 – Autres autorités indépendantes	3 517 878 3 289 031	1 516 887 796 332	5 034 765 4 085 363	3 517 878 3 289 031	1 516 887 717 651	5 034 765 4 006 682
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	1 641 765 1 678 823	253 585 74 092	1 895 350 1 752 915	1 641 765 1 678 823	253 585 8 876	1 895 350 1 687 699
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	751 705 650 000	823 128 493 012	1 574 833 1 143 012	751 705 650 000	823 128 472 056	1 574 833 1 122 055
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	1 124 408 960 209	440 174 229 227	1 564 582 1 189 436	1 124 408 960 209	440 174 236 719	1 564 582 1 196 928
09 – Défenseur des droits	20 772 177 20 370 617	9 335 222 8 922 855	30 107 399 29 293 472	20 772 177 20 370 617	9 335 222 8 484 600	30 107 399 28 855 217
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 647 451 6 358 233	3 594 187 3 283 762	10 241 638 9 641 995	6 647 451 6 358 233	3 594 187 3 324 106	10 241 638 9 682 339
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	3 035 601 2 848 545	484 587 445 430	3 520 188 3 293 974	3 035 601 2 848 545	484 587 407 582	3 520 188 3 256 126
13 – Commission du secret de la Défense nationale	582 265 596 126	71 694 47 533	653 959 643 659	582 265 596 126	71 694 51 278	653 959 647 404
Total des crédits prévus en LFI *	63 729 867	75 721 834	139 451 701	63 729 867	71 672 999	135 402 866
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP	-1 269 530	-3 226 920	-4 496 450	-1 269 530	-359 172	-1 628 702
Total des crédits ouverts	62 460 337	72 494 914	134 955 251	62 460 337	71 313 827	133 774 164
Total des crédits consommés	61 468 826	71 687 842	133 156 667	61 468 826	69 507 601	130 976 427
Crédits ouverts - crédits consommés	+991 511	+807 072	+1 798 584	+991 511	+1 806 226	+2 797 737

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

(en euros)					
Intitulé	Autorisations d'engagement (AE)				
	titre 2	titre 3	titre 5	Titre 6	total
Action 2 : Commission nationale de l'informatique et des libertés	23 809 424	4 182 215	40 608	10 250	28 042 496
<i>Commission nationale de l'informatique et des libertés</i>	23 809 424	4 182 215	40 608	10 250	28 042 496
Action 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique				51 342 646	51 342 646
<i>Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique</i>				51 342 646	51 342 646
Action 5 : Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 196 850	2 616 212			6 813 062
<i>Contrôleur général des lieux de privation de liberté</i>	4 196 850	2 616 212			6 813 062
Action 6 : Autres autorités indépendantes	3 289 031	740 332		56 000	4 085 363
<i>Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)</i>	1 678 823	74 092			1 752 915
<i>Comité consultatif national d'éthique (CCNE)</i>	650 000	493 012			1 143 012
<i>Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)</i>	960 209	173 227		56 000	1 189 436
Action 9 : Défenseur des droits	20 370 617	8 922 855	0		29 293 472
<i>Défenseur des droits</i>	20 370 617	8 922 855	0		29 293 472
Action 10 : Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 358 233	3 279 496		4 267	9 641 995
<i>Haute autorité pour la transparence de la vie publique</i>	6 358 233	3 279 496		4 267	9 641 995
Action 12 : Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	2 848 545	445 430			3 293 974
<i>Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement</i>	2 848 545	445 430			3 293 974
Action 13 : Commission du secret de la défense nationale	596 126	47 533			643 659
<i>Commission du secret de la défense nationale</i>	596 126	47 533			643 659
Total P 308	61 468 826	20 234 072	40 608	51 413 163	133 156 667
			71 687 842		

(en euros)					
Intitulé	Crédits de paiement (CP)				
	titre 2	titre 3	titre 5	Titre 6	total
Action 2 : Commission nationale de l'informatique et des libertés	23 809 424	3 870 602	0	10 250	27 690 276
<i>Commission nationale de l'informatique et des libertés</i>	23 809 424	3 870 602	0	10 250	27 690 276
Action 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique				51 342 646	51 342 646
<i>Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique</i>				51 342 646	51 342 646
Action 5 : Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 196 850	1 298 887			5 495 736
<i>Contrôleur général des lieux de privation de liberté</i>	4 196 850	1 298 887			5 495 736
Action 6 : Autres autorités indépendantes	3 289 031	661 651		56 000	4 006 682
<i>Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)</i>	1 678 823	8 876			1 687 699
<i>Comité consultatif national d'éthique (CCNE)</i>	650 000	472 056			1 122 055
<i>Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)</i>	960 209	180 719		56 000	1 196 928
Action 9 : Défenseur des droits	20 370 617	8 484 600	0		28 855 217
<i>Défenseur des droits</i>	20 370 617	8 484 600	0		28 855 217
Action 10 : Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 358 233	3 319 840		4 267	9 682 339
<i>Haute autorité pour la transparence de la vie publique</i>	6 358 233	3 319 840		4 267	9 682 339
Action 12 : Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	2 848 545	407 582			3 256 126
<i>Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement</i>	2 848 545	407 582			3 256 126
Action 13 : Commission du secret de la défense nationale	596 126	51 278			647 404
<i>Commission du secret de la défense nationale</i>	596 126	51 278			647 404
Total P 308	61 468 826	18 094 439	-	51 413 163	130 976 427
			69 507 601		

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	63 380 913	75 464 307	138 845 220	63 380 913	71 415 472	134 796 385
Amendements	+348 954	+257 527	+606 481	+348 954	+257 527	+606 481
LFI	63 729 867	75 721 834	139 451 701	63 729 867	71 672 999	135 402 866

Les crédits du programme 308 demandés dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2024 s'élevaient à 138,85 M€ en AE et 134,8 M€ en CP, dont 63,38 M€ en AE et CP de crédits de titre 2.

Au cours du débat budgétaire, la dotation de l'action 10 a été augmentée de :

- 348 954 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de crédits de titre 2 (dont 295 424 € hors CAS « Pensions ») afin de permettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de disposer des crédits nécessaires à la rémunération de 4 ETPT supplémentaires et ce afin de conforter ses missions en matière de contrôle déontologique, d'une part, et de conseils, d'information et d'accompagnement des déclarants, d'autre part ;
- 257 527 € en AE et en CP de crédits hors titre 2, afin notamment de renforcer le système d'information de la HATVP et de tenir compte de l'évolution de ses effectifs, ceux-ci ayant progressé de près de 20 % (12 ETPT) depuis 2021.

La dotation du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » a été minorée à due concurrence. Le montant total des crédits votés en loi de finances initiale (LFI) pour 2024 s'élève ainsi à 139,45 M€ en AE et 135,40 M€ en CP, dont 63,73 M€ en AE et CP de titre 2.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

Pour les crédits de titre 2

Les crédits ouverts en LFI 2024 sur le programme 308 en titre 2 s'élevaient à 63,73 M€, dont 58,96 M€ de crédits hors CAS et 4,77 M€ de crédits CAS pension.

Les mouvements suivants ont affecté les ressources du programme :

- -1,08 M€ ont été annulés en février dans le cadre des mesures de régulation de la dépense (décret n° 2024-124) ;
- concomitamment la réserve de précaution de 0,32 M€ dont 0,02 M€ de CAS pensions a été dégelée ;
- La loi de finances de fin de gestion a minoré les crédits de -0,19 M€ dont -0,46 M€ en hors CAS et 0,27 M€ en CAS pensions.

Les crédits disponibles pour 2024 s'élevaient ainsi à 62,46 M€ dont 4,31 M€ de CAS pensions.

Pour les crédits hors titre 2

Les crédits hors titre 2 du programme 308 votés en loi de finances initiale pour 2024 s'élevaient à 75,72 M€ en AE et 71,67 M€ en CP. La différence de ressources entre AE et CP concerne la dotation du CGLPL, majorée en AE afin de financer une opération immobilière.

En cours de gestion, les mouvements suivants ont affecté la ressource :

- un décret d'annulation a minoré les ressources de -5,83 M€ en AE et en CP. A ce titre, la réserve de précaution et quasiment l'intégralité de la réserve pour aléas de gestion ont été annulées. L'annulation a toutefois été atténuée par un décret de virement de crédits provenant du programme 129 (+2,7 M€ en AE et en CP). Le décret de virement a ainsi permis de limiter ces annulations à 3,13 M€. Le programme 308 a par ailleurs bénéficié de +0,2 M€ en AE et +0,77 M€ en CP de reports de crédits 2023 sur la gestion 2024.
- les transferts sortants de 1 676 €, vers le programme 129, du fait des prestations de refacturations informatiques de la direction interministérielle du numérique (DINUM) ;
- le redéploiement d'une partie de la dotation en AE du CGLPL et l'ouverture de CP, en loi n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion pour 2024, ont permis de couvrir à hauteur de 2 M€ une partie des coûts afférents au projet immobilier de l'ARCOM. Cette même loi de finances de fin de gestion a procédé à l'annulation de -0,3 M€ d'AE devenus sans objet.

Ainsi, le montant des crédits disponibles pour 2024 était de 72,49 M€ en AE et de 71,31 M€ en CP.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Le programme 308 ne comporte aucun fonds de concours ou dispositif d'attribution de produit.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	318 651	2 552 767	2 871 418	318 651	2 330 081	2 648 732
Surgels	1 078 931	3 578 386	4 657 317	1 078 931	3 504 663	4 583 594
Dégels	-1 397 582	-5 834 744	-7 232 326	-1 397 582	-5 834 744	-7 232 326
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	296 409	296 409	0	0	0

Pour les crédits de titre 2 :

Une mise en réserve de précaution de 0,5 % sur les crédits de titre 2 a été opérée en 2024.

Cette mise en réserve a été intégralement dégelée en cours d'année suite à l'annulation de crédits de -1,08 M€ du décret du 21 février 2024.

Pour les crédits hors titre 2 :

Le montant des crédits hors titre 2 mis initialement en réserve sur le programme 308 s'élevait à 2 552 767 € en AE et 2 330 081 € en CP.

Concernant le calcul de la réserve de précaution à appliquer à la subvention (titre 6) à verser à l'ARCOM, il a été considéré, sur la base du budget initial 2023 de cette entité, que 63,29 % de sa subvention étaient destinés au

financement de ses dépenses de personnel (et donc soumis à un taux de réserve de précaution de 0,5 %) et que le solde (soit 36,7 % de la subvention) servait au financement de ses dépenses hors titre 2 (et de ce fait, soumis à un taux de réserve de 5,5 %).

La réserve de précaution initiale a fait l'objet d'une annulation dans le cadre du décret du 21 février 2024 précité.

À l'initiative du responsable de programme, une réserve pour aléas de gestion (RAG) avait été constituée en appliquant un taux de 1,5 % sur une partie des crédits hors titre 2 à hauteur de 371 741 € en AE et 311 009 € en CP. Cette RAG a été annulée dans le cadre des mesures de régulation prises en février dernier.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME

(en ETPT)

Catégorie d'emplois	Transferts de gestion 2023 (1)	Réalisation 2023 (2)	LFI + LFR 2024 (3)	Transferts de gestion 2024 (4)	Réalisation 2024 (5)	Écart à LFI + LFR 2024 (après transferts de gestion) (5 - (3 + 4))
1134 – Catégorie A +	0,00	28,66	52,50	0,00	28,96	-23,54
1135 – Catégorie A	0,00	180,17	101,00	0,00	158,73	+57,73
1136 – Catégorie B	0,00	16,41	37,00	0,00	29,34	-7,66
1137 – Catégorie C	0,00	8,16	18,00	0,00	10,67	-7,33
1138 – Contractuels	0,00	444,59	522,50	0,00	467,88	-54,62
Total	0,00	677,99	731,00	0,00	695,58	-35,42

(en ETPT)

Catégorie d'emplois	Mesures de périmètre en LFI (6)	Mesures de transfert en LFI (7)	Corrections techniques (8)	Impact des schémas d'emplois pour 2024 (5-4)-(2-1)-(6+7+8)	dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024	dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024
1134 – Catégorie A +	0,00	0,00	0,00	+0,30	+0,64	-0,34
1135 – Catégorie A	0,00	0,00	0,00	-21,44	-12,30	-9,14
1136 – Catégorie B	0,00	0,00	0,00	+12,93	-0,18	+13,11
1137 – Catégorie C	0,00	0,00	0,00	+2,51	+0,92	+1,59
1138 – Contractuels	0,00	0,00	0,00	+23,29	+12,41	+10,88
Total	0,00	0,00	0,00	+17,59	+1,49	+16,10

Le plafond d'emplois du programme 308 s'élevait à 727 ETPT en PLF 2024. Il a été relevé de 4 ETPT au profit de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) par voie d'amendement (n° AN-II-3830). La consommation du plafond d'emplois constatée en 2024 est de 695,58 ETPT, soit une sous-consommation de 35,42 ETPT, principalement liée aux reports de recrutements décidés par les entités afin de respecter la cible de masse salariale 2024.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT

(en ETP)

Catégorie d'emploi	Sorties	<i>dont départs en retraite</i>	Mois moyen des sorties	Entrées	<i>dont primo recrutements</i>	Mois moyen des entrées	Schéma d'emplois Réalisation	Schéma d'emplois Prévision PAP
1134 – Catégorie A +	12,00	1,00	4,75	14,00	0,00	6,22	+2,00	+1,00
1135 – Catégorie A	11,80	0,00	1,21	17,00	0,00	11,27	+5,20	+7,00
1136 – Catégorie B	10,90	0,00	11,00	16,30	0,00	2,01	+5,40	+1,00
1137 – Catégorie C	4,00	2,00	11,77	2,00	0,00	1,00	-2,00	0,00
1138 – Contractuels	164,30	3,00	6,49	191,10	0,00	6,72	+26,80	+20,00
Total	203,00	6,00		240,40	0,00		+37,40	+29,00

Le schéma d'emplois initialement arbitré pour le programme 308 (+29 ETP en PLF 2024) a été majoré de +4 ETP pour la HATVP par voie d'amendement, portant ainsi le schéma d'emplois autorisé en LFI à +33 ETP.

Le schéma d'emplois réalisé (hors transfert) s'élève à 37,4 ETP, soit une sur-exécution de +4,4 ETP. Cela s'explique par :

- les comblements de postes vacants au 31 décembre 2023 à la CNIL (+2,3 ETP), la CADA (+1 ETP) et la CNCTR (+1 ETP) ;
- des changements de quotité de travail à la HATVP (+0,3 ETP) ;
- une sous-consommation de -0,2 ETP au DDD.

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE

(en ETPT)

Service	Prévision LFI	Réalisation	<i>dont mesures de transfert</i>	<i>dont mesures de périmètre</i>	<i>dont corrections techniques</i>	Impact des schémas d'emplois pour 2024	<i>dont extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024</i>	<i>dont impact du schéma d'emplois 2024 sur 2024</i>
Administration centrale	731,00	695,58	0,00	0,00	0,00	+17,60	+1,49	+16,11
Total	731,00	695,58	0,00	0,00	0,00	+17,60	+1,49	+16,11

(en ETP)

Service	Schéma d'emplois Prévision PAP	ETP au 31/12/2024 Réalisation
Administration centrale	+29,00	721,90
Total	+29,00	721,90

Tous les agents du programme sont affectés en administration centrale.

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Prévision LFI	Réalisation
	ETPT	ETPT
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés	292,00	277,30
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté	37,00	33,20
06 – Autres autorités indépendantes	39,00	36,40
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	20,00	18,60
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	10,00	9,10
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	9,00	8,70
09 – Défenseur des droits	256,00	255,48
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique	75,00	71,20
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	28,00	22,00
13 – Commission du secret de la Défense nationale	4,00	0,00
Total	731,00	695,58
Transferts en gestion		0,00

L'effectif comporte une majorité d'agents contractuels (79 %). Dans les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les emplois sont portés par le programme 308, ces agents exercent majoritairement leurs fonctions dans des métiers en tension ou pour lesquels il n'existe pas de filière organisée au sein de la fonction publique. En outre, le statut de chaque AAI permet un recours plus large aux recrutements par contrat que dans les administrations.

Le taux de consommation du plafond d'emplois du programme est élevé (95,2 %), notamment pour le DDD (99,8 %) et la CNIL (95 %). Le cas particulier de la CSDN s'explique par le fait que les 4 agents figurant dans son effectif sont mis à disposition et ne décomptent pas du plafond d'emplois.

L'ARCOM, pour sa part, a consommé 363,47 ETPT pour un plafond autorisé de 380 ETPT (soit un taux de consommation de 95,7 %).

RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS

Nombre d'apprentis pour l'année scolaire 2023-2024	Dépenses de titre 2 Coût total chargé (en M€)	Dépenses hors titre 2 Coût total (en M€)
11,00	0,14	0,07

Le nombre d'apprentis pour l'année 2024 est de 11.

La dépense de titre 2 pour les apprentis en 2024 est de 141 602 € pour le programme 308. La dépense hors titre 2 est estimée à 6 500 € par apprenti, soit un total de 71 500 €.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie	Exécution 2023	Prévision LFI 2024	Exécution 2024
Rémunération d'activité	40 109 898	44 697 942	43 072 823
Cotisations et contributions sociales	16 236 338	18 104 933	17 316 686
Contributions d'équilibre au CAS Pensions :	4 090 736	4 770 981	4 236 854
– Civils (y.c. ATI)	3 829 382	4 444 071	4 011 598
– Militaires	261 354	326 910	225 256
– Ouvriers de l'État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)			
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)			
Cotisation employeur au FSPOEIE			
Autres cotisations	12 145 602	13 333 952	13 079 832
Prestations sociales et allocations diverses	887 478	926 992	1 079 317
Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)	57 233 713	63 729 867	61 468 826
Total titre 2 (hors CAS Pensions)	53 142 977	58 958 886	57 231 971
<i>FdC et AdP prévus en titre 2</i>			

Le montant de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions » s'est élevé à 4,1 M€ pour les personnels civils (calculé sur la base d'un taux de 74,6 %) et 0,2 M€ pour les personnels militaires (calculé sur la base d'un taux de 126,07 %).

Le montant des allocations de retour à l'emploi versées en 2024 a été de 0,47 M€.

ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions	
Socle d'exécution 2023 retraitée	52,76
Exécution 2023 hors CAS Pensions	53,14
Impact des mesures de transfert et de périmètre 2024/ 2023	
Débasage de dépenses au profil atypique :	-0,38
– GIPA	-0,09
– Indemnisation des jours de CET	-0,19
– Mesures de restructuration	-0,04
– Autres dépenses de masse salariale	-0,05
Impact du schéma d'emplois	2,40
EAP schéma d'emplois 2023	1,53
Schéma d'emplois 2024	0,87
Mesures catégorielles	0,26
Mesures générales	0,53
Rebasage de la GIPA	
Variation du point de la fonction publique	0,50
Mesures bas salaires	0,03
GVT solde	0,63
GVT positif	0,85
GVT négatif	-0,22
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA	0,24
Indemnisation des jours de CET	0,19
Mesures de restructurations	0,05
Autres rebasages	

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Autres variations des dépenses de personnel	0,41
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23	0,12
Autres variations	0,29
Total	57,23

L'exécution du titre 2 hors CAS « Pensions » pour l'année 2023 a été de 53,1 M€.

Pour l'année 2024, elle a été de 57,2 M€, soit +4,1 M€. Les principaux facteurs d'évolution de ce socle ont été les suivants :

- la catégorie « « Débasage de dépenses au profil atypique » (-0,4 M€), correspond à l'indemnisation des jours de compte épargne-temps (CET) au titre de l'année 2024 (-0,2 M€), au débasage de la GIPA (-0,1 M€), des mesures de restructurations (-0,04 M€), et de la prime pouvoir d'achat (-0,05 M€) ;
- l'impact des schémas d'emplois est de +2,4 M€, dont +1,5 M€ correspondant à l'extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 et +0,9 M€ correspondant au schéma d'emplois 2024 ;
- le montant des mesures catégorielles est de +0,3 M€ ;
- le montant des mesures générales est de +0,5 M€ et correspond principalement à l'extension année pleine de la revalorisation du point d'indice du 1^{er} juillet 2023 ;
- le rebasage des dépenses au profil atypique – hors GIPA (+0,2 M€) correspondant à l'indemnisation des jours de CET et aux mesures de restructuration ;
- le solde du GVT est positif (+0,6 M€) ;
- le montant des autres variations des dépenses de personnels (+0,4 M€) correspond notamment à la variation des prestations sociales et allocations diverses de catégorie 23, aux variations des dépenses hors PSOP et aux mesures relatives au rendez-vous salarial 2023.

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d'emplois	Coût moyen chargé HCAS			dont rémunérations d'activité		
	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie	Coût d'entrée	Coût global	Coût de sortie
1134 – Catégorie A +	99 562	116 485	122 258	85 328	99 522	101 984
1135 – Catégorie A	60 816	83 366	66 031	45 615	69 583	52 605
1136 – Catégorie B	47 522	55 405	47 543	38 494	45 120	35 966
1137 – Catégorie C	38 026	31 646	59 540	28 420	28 044	50 429
1138 – Contractuels	68 983	76 322	69 678	51 072	56 480	52 096

Les coûts moyens par catégorie ventilés ci-dessus ne comprennent que les agents payés sans ordonnancement préalable (PSOP).

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d'entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d'incidence sur 2024	Coût	Coût en année pleine
Effets extension année pleine						31 577	63 154
RDV salarial 2023 B et C	74	B et C	administratif et technique	07-2023	6	31 577	63 154

Catégorie ou intitulé de la mesure	ETP concernés	Catégories	Corps	Date d'entrée en vigueur de la mesure	Nombre de mois d'incidence sur 2024	Coût	Coût en année pleine
Mesures statutaires						226 130	226 130
RDV salarial 2023 +5pts 01/01/2024	731	Toutes	Tous	01-2024	12	226 130	226 130
Total						257 707	289 284

Le montant exécuté des mesures catégorielles nouvelles 2024 est de 0,26 M€ pour le programme 308 « Protection des droits et libertés », contre 0,56 M€ prévus en LFI.

L'écart à la prévision (-0,3 M€) s'explique par le redéploiement de l'enveloppe pour les mesures en faveur des contractuels et des fonctionnaires, initialement prévues en PLF, pour financer le référentiel numérique.

L'enveloppe de mesures catégorielles correspond au rendez-vous salarial 2023, soit 0,23 M€ pour l'augmentation de 5 points au 1^{er} janvier 2024 et 0,03 M€ pour la revalorisation des grilles des agents de catégories B et C.

ACTION SOCIALE - HORS TITRE 2

Type de dépenses	Effectif concerné (ETP)	Réalisation Titre 3	Réalisation Titre 5	Total
Restauration	396	396 831		396 831
Famille, vacances	279	24 357		24 357
Mutuelles, associations	60	250		250
Prévention / secours	279	102 398		102 398
Autres	88	120 542		120 542
Total		644 378		644 378

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 72 494 914	CP ouverts en 2024 * (P1) 71 313 827
AE engagées en 2024 (E2) 71 687 842	CP consommés en 2024 (P2) 69 507 601
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 2 114 761
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 807 072	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 67 392 840

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 2 924 785					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0					
					
	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 2 924 785	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 2 114 761	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 810 024
	AE engagées en 2024 (E2) 71 687 842	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 67 392 840	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 4 295 002
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 5 105 026
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 1 939 910
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 3 165 116

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

En 2024, la consommation totale des CP hors titre 2 du programme 308 s'est élevée à 69,5 M€ dont :

- 2,1 M€ sur des engagements antérieurs à 2024 ;
- 67,4 M€ sur des engagements de l'année 2024.

Les engagements non couverts par des paiements au 31 décembre 2024 s'élèvent à 5,1 M€, en augmentation de 2,2 M€ par rapport au 31 décembre 2023. Ces restes à payer concernent principalement le Défenseur des droits (1,5 M€), la CNIL (1,3 M€) et le CGLPL (1,6 M€).

Justification par action

ACTION

02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés

Action / Sous-action Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
02 – Commission nationale de l'informatique et des libertés	24 243 904 23 809 424	4 402 239 4 233 072	28 646 143 28 042 496	24 243 904 23 809 424	4 402 239 3 880 852	28 646 143 27 690 276

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, a pour mission de veiller au respect des principes généraux énoncés par cette loi et les textes européens applicables, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	24 243 904	23 809 424	24 243 904	23 809 424
Rémunérations d'activité	17 239 815	16 900 279	17 239 815	16 900 279
Cotisations et contributions sociales	6 597 655	6 407 565	6 597 655	6 407 565
Prestations sociales et allocations diverses	406 434	501 580	406 434	501 580
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	4 347 239	4 182 215	4 347 239	3 870 602
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	4 347 239	4 182 215	4 347 239	3 870 602
Titre 5 : Dépenses d'investissement	40 000	40 608	40 000	
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'État	40 000	40 608	40 000	
Titre 6 : Dépenses d'intervention	15 000	10 250	15 000	10 250
Transferts aux entreprises	15 000		15 000	
Transferts aux autres collectivités		10 250		10 250
Total	28 646 143	28 042 496	28 646 143	27 690 276

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le budget alloué à la CNIL s'est élevé à 28 646 143 € en AE et en CP en LFI 2024 et à 28 190 547 € après l'application du décret d'annulation de février 2024, répartis comme suit :

- 23 934 884 € pour la masse salariale (titre 2).
- 4 255 663 € pour les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention (titres 3, 5 et 6).

En complément de la dotation initiale, la CNIL a obtenu 180 000 € supplémentaires en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, afin notamment de financer la migration obligatoire Windows11. Par ailleurs, un transfert d'AE et de CP a été opéré vers la DINUM pour 1 676 €, correspondant à la quote-part de la CNIL pour l'utilisation des dispositifs WEB-CONFERENCE et WEBINAIRE.

La CNIL a poursuivi et accentué ses efforts de maîtrise budgétaire, qui se traduisent par une consommation des dépenses de personnel de 100 % et du plafond d'emplois de 97 %.

Concernant les dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, **l'exécution au 31 décembre 2024 s'élève à 99,47 % en AE et 91,19 % en CP**, soit une consommation des ressources allouées de **4,18 M€ en AE et 3,87 M€ en CP**. Quant aux retraits d'engagements juridiques atténuant la dépense (REJB), ils s'élèvent à 13 747,15 €.

L'exécution réalisée en 2024 atteste d'une gestion rigoureuse. Toutefois, l'octroi de 180 000 € supplémentaires en AE et en CP a été nécessaire en fin de gestion 2024.

L'exécution 2024 se décompose comme suit :

Action sociale

Exécution 2024 : 0,10 € en AE et 0,08 M€ en CP

Ces dépenses se déclinent ainsi :

- La prise en charge d'une part des frais de restauration administrative des agents ;
- Les autres dépenses liées à l'action sociale.

Développement d'applications métier

Exécution 2024 : 0,70 M€ en AE et 0,64 M€ en CP

Ces dépenses se déclinent ainsi :

- Les développements d'applications tels que le PIA, PRIAM, EDUNAO ou PUBLIK ;
- Les audits,

Les services bureautiques

Exécution 2024 : 0,50 M€ en AE et 0,45 M€ en CP

Ces dépenses se déclinent ainsi :

- Les achats de postes informatiques, de périphériques, de consommables, ainsi que de licences ;
- Les matériels d'impression.

Les actions de communication

Exécution 2024 : 0,25 M€ en AE et 0,20 M€ en CP

Ces dépenses se déclinent ainsi :

- Les activités de communication et de prospective ;
- La veille de la presse des médias et des réseaux sociaux.

Les déplacements des personnels

Exécution 2024 : 0,23 M€ en AE et 0,23 M€ en CP

Ces dépenses correspondent aux frais de transports et d'hébergement, ainsi qu'aux remboursements de frais engagés par les agents en mission.

Les études générales

Exécution 2024 : 0,05 M€ en AE et 0,03 M€ en CP

Ces dépenses couvrent :

- L'ensemble des sondages et des enquêtes liées à la protection des données personnelles ;
- L'accompagnement à la mise en œuvre d'outils, et la prospective.

Le fonctionnement courant

Exécution 2024 : 1,98 M€ en AE et 1,90 M€ en CP

Ces dépenses couvrent :

- Les achats et prestations diverses liées aux activités support ;
- La téléphonie mobile ;
- L'achat d'ouvrages et d'abonnements divers ;
- Les travaux d'impression et de publication ;
- Les frais de réception et de représentation ;
- Les redevances liées à l'occupation du site Fontenoy-Séguir ;

Les frais de formation des agents

Exécution 2024 : 0,14 M€ en AE et 0,13 M€ en CP

Ces dépenses couvrent les formations dispensées aux agents de la CNIL.

Les frais de justice

Exécution 2024 : 0,06 M€ en AE et 0,06 M€ en CP

Ces dépenses couvrent :

- Les frais de signification d'actes ;
- Les frais d'avocats, notamment pour des contentieux RH.

Les services d'infrastructures et d'exploitation des serveurs

Exécution 2024 : 0,17 M€ en AE et 0,16 M€ en CP

Ces dépenses comprennent l'achat de serveurs informatiques, leur installation et leur maintenance.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement de la CNIL se sont élevées à 0,04 M€ en AE, correspondant à l'achat d'un serveur spécifique dédié à l'Intelligence Artificielle pour le service du Laboratoire d'Innovation Numérique de la CNIL, afin de mieux appréhender les évolutions de cette technologie, comme cela a été demandé à la CNIL par les pouvoirs publics.

DÉPENSES D'INTERVENTION

Les dépenses d'intervention de la CNIL se sont élevées à 0,01 M€ en AE et en CP et correspondent principalement au versement de la subvention à l'Association Francophone des Autorités de Protection des Données Personnelles (AFAPDP) en tant que partenaire privilégié pour la promotion de la protection des données personnelles dans l'espace francophone.

ACTION**03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
03 – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique		50 939 100 51 342 646	50 939 100 51 342 646		50 939 100 51 342 646	50 939 100 51 342 646

Prévu par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, le rapprochement du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) a donné naissance, le 1^{er} janvier 2022, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui a repris l'ensemble des missions exercées par ces 2 entités.

Tout en continuant d'assurer la régulation démocratique, économique, culturelle et sociétale des médias audiovisuels traditionnels ainsi que la protection des œuvres et objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin, l'Autorité a vu son champ d'action considérablement élargi à de nouveaux acteurs du numérique et à d'autres types ou technologies de piratage (streaming, piratage sportif, etc.).

Plusieurs lois récentes ont renforcé les missions de l'Arcom :

- contrôle des demandes de blocage, de retrait et de déréférencement des sites et contenus à caractère terroriste ou pédopornographique avec la loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant transposition du règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne ;
- protection des mineurs à l'égard des communications commerciales relatives aux jeux d'argent avec la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ;
- protection des mineurs à l'égard de leur utilisation des réseaux sociaux avec la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne ;
- désignation de l'Arcom comme coordinateur pour les services numériques (CSN, ou, en anglais, *Digital Services Coordinator* – DSC) par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN). L'Arcom est donc chargée de coordonner le contrôle du respect du RSN en France et de recevoir les plaintes à l'encontre des intermédiaires en ligne relevant de la compétence de la France ;
- renforcement des compétences de l'Arcom en matière de contrôle de l'accessibilité par l'ordonnance du 6 septembre 2023 qui a modifié la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et par le décret n° 2023-778 du 14 août 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels. Cela concerne potentiellement entre 200 et 300 000 sites.

En outre, le 27 octobre 2022 a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le règlement européen sur les services numériques (RSN, ou en anglais, *Digital Services Act* – DSA). Cette législation définit une nouvelle norme à l'échelle européenne en matière de responsabilité des plateformes en ligne, en protégeant mieux les utilisateurs d'internet et leurs droits fondamentaux, suivant un modèle de régulation systémique de ces acteurs similaire à celui mis en place par le cadre français. Le règlement est directement applicable dans toute l'UE depuis 2023 aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche, et à l'ensemble des opérateurs numériques concernés depuis le 17 février 2024.

L'ARCOM se verra confier de nouvelles missions découlant du règlement européen sur la liberté des médias (EMFA – *European Media Freedom Act*) adopté le 11 avril 2024 relatives notamment à la transparence de la propriété des médias, aux concentrations dans le secteur, à la mesure d'audience, à la coopération avec ses homologues, etc.

L'intervention de l'Arcom auprès des plateformes, réseaux sociaux et sites de partages de vidéos ou auprès de nouveaux ayants droit élargit considérablement le nombre d'acteurs entrant dans le champ de sa régulation, tandis que les modalités d'intervention se diversifient aussi. Ce changement d'échelle mais également de nature de la régulation nécessite des moyens budgétaires et humains supplémentaires votés par le législateur en loi de finances initiale (LFI) 2024, avec une hausse de la subvention de l'Arcom de 2,1 M€ et de son plafond d'emplois de 10 équivalents temps plein (ETP).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	50 939 100	51 342 646	50 939 100	51 342 646
Transferts aux autres collectivités	50 939 100	51 342 646	50 939 100	51 342 646
Total	50 939 100	51 342 646	50 939 100	51 342 646

DÉPENSES D'INTERVENTION

La subvention de l'État constitue 99 % des recettes encaissables de l'Arcom et finance à la fois ses dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

Le montant de la subvention adopté en LFI pour 2024 était de 50 939 100 €. Toutefois, une annulation de crédits de 1 596 454 € a été appliquée, conséquence directe du décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de 10 Md€ sur le budget de l'État. Puis, en fin de gestion 2024, une subvention exceptionnelle de 2 M€ a été versée à l'Arcom pour faire face aux travaux d'aménagement de son nouveau siège parisien.

Pour l'année 2024, la consommation prévisionnelle de l'Arcom (avant production du compte financier) s'élève à 53,2 M€ soit un taux global prévisionnel de consommation de 95 %, identique à celui de 2023, ventilée comme suit :

- personnel : 32,4 M€ soit un taux de consommation de 98 % ;
- fonctionnement : 18,8 M€ (hors dotation aux amortissements et provisions) soit un taux de consommation de 90 % ;
- investissement : 1,9 M€ soit un taux de consommation de 89 %.

L'Arcom a bénéficié en 2024 d'une augmentation de son plafond d'emplois de 10 équivalents temps plein travaillé (ETPT), le portant ainsi à 380 ETPT, ainsi que des crédits de masse salariale correspondants, soit 0,7 M€. Avec en plus la prise en compte de l'impact budgétaire en année pleine des mesures gouvernementales en faveur de la rémunération des agents publics intervenues au 1^{er} juillet 2023, les dépenses de personnel sont ainsi en hausse de près de 1,6 M€ entre 2023 et 2024. *In fine*, l'exécution du plafond d'emplois de l'Arcom en 2024 atteint les 363,47 ETPT.

ACTION

05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
05 – Contrôleur général des lieux de privation de liberté	4 930 591	5 377 918	10 308 509	4 930 591	1 329 083	6 259 674
	4 196 850	2 616 212	6 813 062	4 196 850	1 298 887	5 495 736

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 modifiée, est chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement de personnes privées de liberté afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Sa compétence s'étend à tous les lieux de privation de liberté mais aussi au contrôle de l'exécution matérielle des procédures d'éloignement des personnes étrangères. Le Contrôleur général peut visiter sur l'ensemble du territoire français, tout lieu où des personnes sont privées de liberté. À l'issue de chaque visite, le Contrôleur général établit un rapport de visite, assorti de recommandations, qu'il adresse au(x) ministre(s) compétent(s) invité(s) à lui faire connaître leurs observations. Le CGLPL peut décider de publier ses recommandations au *Journal officiel*.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	4 930 591	4 196 850	4 930 591	4 196 850
Rémunérations d'activité	3 331 958	2 827 017	3 331 958	2 827 017
Cotisations et contributions sociales	1 584 906	1 354 966	1 584 906	1 354 966
Prestations sociales et allocations diverses	13 727	14 866	13 727	14 866
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	5 377 918	2 616 212	1 329 083	1 298 887
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	5 377 918	2 616 212	1 329 083	1 298 887
Total	10 308 509	6 813 062	6 259 674	5 495 736

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le budget prévu en LFI 2024 prévoyait la relocalisation du siège administratif du CGLPL dans le parc locatif privé (4,3 M € en AE). Le CGLPL a finalement choisi une solution de relocalisation plus économique : une sous-location par l'opérateur FRANCEAGRIMER sur le site de L'ARBORIAL à Montreuil. FRANCEAGRIMER est locataire du site depuis sa création en 2007. À ce titre, l'opérateur assure son exploitation et sa gestion pour son compte mais aussi pour celui de sous-locataires issus majoritairement de la sphère agricole mais également d'autres services de l'État. Une convention de sous-location a été conclue par le CGLPL pour 3 ans et demi pour l'occupation d'une surface de locaux de 545 m² carrés à titre transitoire à partir du 1^{er} juillet 2024, dans l'attente de la libération d'une surface de 350 m² dans le courant de l'année 2025 par l'Agence nationale des données de voyage. Ce choix explique une sous-consommation de crédits en AE en 2024, puisque la convention de sous-location n'a été engagée que pour un montant total de 1,5 M€ (1,35 M€ en dépenses immobilières et 0,15 M€ de frais fixes de restauration pour les agents, engagés en dépenses d'action sociale). L'installation dans ces nouveaux locaux n'a été effective qu'au 15 juillet 2024.

Sur les principaux postes de dépenses, les consommations de crédits de 2024 peuvent ainsi être détaillées :

- **Les dépenses immobilières** : 1,6 M€ en AE et 0,44 M€ en CP dont 1,35 M€ en AE et 0,18 M€ en CP pour la sous-location à l'Arboreal à compter du 1^{er} juillet 2024.
- **Les déplacements professionnels engagés pour la conduite des missions de contrôle dans les établissements de privation de liberté** : 0,4 M€ en AE et en CP. Ce montant présente une augmentation de 3,5 % par rapport à 2023 (qui s'explique notamment par l'augmentation du remboursement des tarifs

de nuitées et par l’augmentation du nombre de lieux contrôlés (143 lieux contrôlés en 2024 contre 110 en 2023).

- **Les autres dépenses composant le fonctionnement de l’institution se sont établies à 0,6 M€ € en AE et 0,4 M€ en CP.** Les postes informatique, réseaux, bureautique (0,2 M€ en AE et CP), ont supporté les frais d’infrastructure informatique liés au déménagement de l’institution, diverses dépenses de réseaux et une prestation de migration de la téléphonie sous IP (pour 0,042 M€). D’autres dépenses induites par le changement de locaux (déménagement, garde meubles dans l’attente d’une installation pérenne et désencombrement du site du quai de la Loire) ont également été prises en charge. Enfin, les dépenses de communication se sont établies à 0,1 M€ en AE et 0,06 en CP. Le marché de veille de presse et d’alertes audiovisuelles a été engagé pour 4 ans. Les autres dépenses ont été exécutées en AE et CP dont la réalisation du marché de conception d’un nouveau logotype pour le CGLPL, d’une charte graphique et de nouveaux gabarits de communication pour 15 k€ et les dépenses classiques de communication du CGLPL (dont les publications chez Dalloz du rapport d’activité de 2023 et de deux rapports thématiques « incarcérations de longue durée et atteinte aux droits » et « l’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention »).

ACTION

06 – Autres autorités indépendantes

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
06 – Autres autorités indépendantes	3 517 878	1 516 887	5 034 765	3 517 878	1 516 887	5 034 765
	3 289 031	796 332	4 085 363	3 289 031	717 651	4 006 682
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	1 641 765	253 585	1 895 350	1 641 765	253 585	1 895 350
	1 678 823	74 092	1 752 915	1 678 823	8 876	1 687 699
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	751 705	823 128	1 574 833	751 705	823 128	1 574 833
	650 000	493 012	1 143 012	650 000	472 056	1 122 055
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	1 124 408	440 174	1 564 582	1 124 408	440 174	1 564 582
	960 209	229 227	1 189 436	960 209	236 719	1 196 928

1. Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

La CADA, créée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, est une autorité administrative indépendante qui a pour mission de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, ainsi qu'à l'application du chapitre II de la loi du 28 décembre 2015 relative à la réutilisation des informations publiques.

2. Comité consultatif national d'éthique (CCNE)

Le CCNE auquel la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 confère le statut d'institution indépendante, a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Le comité exerce sa mission en toute indépendance. Les missions du CCNE ont été complétées par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

A l'issue d'une réunion de pilotage, le comité consultatif national d'éthique du numérique est créé par décret du 23 mai 2024, et soutenu par le CCNE dans son fonctionnement administratif, technique et logistique.

3. Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH)

La CNCDH, créée en 1947 et dont le statut actuel a été fixé par la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007, est l'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'Homme, accréditée de statut A par les Nations-Unies.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	3 517 878	3 289 031	3 517 878	3 289 031
Rémunérations d'activité	2 600 163	2 340 300	2 600 163	2 340 300
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	1 177 224	1 145 658	1 177 224	1 145 658
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	529 682	463 918	529 682	463 918
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	893 257	730 723	893 257	730 723
Cotisations et contributions sociales	897 112	925 112	897 112	925 112
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	451 497	517 579	451 497	517 579
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	217 226	182 152	217 226	182 152
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	228 389	225 382	228 389	225 382
Prestations sociales et allocations diverses	20 603	23 620	20 603	23 620
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	13 044	15 586	13 044	15 586
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	4 797	3 930	4 797	3 930
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	2 762	4 104	2 762	4 104
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	1 446 887	740 332	1 446 887	661 651
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 446 887	740 332	1 446 887	661 651
06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs	253 585	74 092	253 585	8 876
06.02 – Comité consultatif national d'éthique	823 128	493 012	823 128	472 056
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	370 174	173 227	370 174	180 719
Titre 6 : Dépenses d'intervention	70 000	56 000	70 000	56 000
Transferts aux ménages	70 000	28 000	70 000	28 000
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme	70 000	28 000	70 000	28 000
Transferts aux autres collectivités		28 000		28 000
06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme		28 000		28 000
Total	5 034 765	4 085 363	5 034 765	4 006 682

SOUS-ACTION

06.01 – Commission d'accès aux documents administratifs

Les dépenses de fonctionnement de la CADA s'élèvent à 74 092 € en AE et 8 876 € en CP. La dotation ouverte en LFI n'a pas été mobilisée dans son intégralité (au-delà des annulations de crédits) en raison du non-paiement en 2024 de ses frais de fonctionnement auprès de la DSAF. Ce paiement sera opéré en 2025.

SOUS-ACTION

06.02 – Comité consultatif national d'éthique

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'essentiel des crédits hors titre 2 permet au CCNE (santé) et au CCNE du numérique de faire travailler leurs membres bénévoles (qui ne reçoivent aucune gratification), de prendre en charge leurs frais de déplacement, et d'organiser deux réunions mensuelles (un comité technique et un comité plénier par mois, en moyenne) pour la rédaction des avis des Comités. Le décret du 22 avril 2022 a prévu le renouvellement par moitié du CCNE au 3 août 2023. Ce renouvellement n'ayant été réalisé qu'en février 2024, le comité plénier du 1^{er} trimestre 2024 n'a pas pu se tenir. En conséquence, l'enveloppe de crédits alloués en 2024 n'a été consommée que partiellement. L'installation du CCNE du numérique ne sera effective qu'en 2025, aucune dépense n'a été constatée pour ce Comité en 2024.

SOUS-ACTION

06.03 – Commission nationale consultative des droits de l'homme

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les principales dépenses de fonctionnement concernent les coûts relatifs liés aux services et autre frais du bâtiment Ségur où se trouvent les locaux de la CNCDH, les frais liés aux missions de son personnel et de ses membres, les frais de représentation, les dépenses d'informatique et de télécommunication, les frais d'édition des différents rapports et études, les frais de communication, les gratifications de stages, le financement de la maintenance et de l'hébergement du site internet de la CNCDH, les divers frais de fonctionnement courant et occasionnellement l'organisation de colloques et de séminaires.

Depuis 1988, la CNCDH organise et remet chaque année le « Prix des Droits de l'Homme de la République française – Liberté – Égalité – Fraternité » (Art. 3. du décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme). L'organisation de la remise du prix aux lauréats, qui se tient chaque année au mois de décembre à Paris, engendre également des frais de mission et de représentation qui sont imputés sur le budget de fonctionnement de la CNCDH, en plus des 70 k€ de dotations qui correspondent à la remise de cinq dotations dues par la CNCDH (5* 14 k€ par prix/lauréat).

Les crédits disponibles de titre 3 étaient de 370 k€ en AE et CP, les dépenses s'élèvent à 173 k€ en AE et 180 k€ en CP. Cette sous exécution s'explique par :

- un problème d'imputation relatif à la refacturation des dépenses de fonctionnement courant d'un montant de 153 k€ (état liquidatif 2024) ;
- une refacturation tardive de certaines dépenses qui ne pourront donc intervenir qu'en 2025 d'un montant de 50 k€ (« Études » pour un montant de 36 k€ et « Impressions » pour un montant de 14 k€).

Les crédits de titre 6 disponibles étaient de 70 k€ en AE et CP, les dépenses s'élèvent à 56 k€ en AE et en CP.

Cette sous exécution s'explique par la temporalité de l'évènement et la particularité des bénéficiaires (lauréats étrangers, paiement direct parfois compliqué) qui rendent difficile le versement des dotations avant la fin de l'année. Ainsi, le versement de la dotation du Prix des droits de l'homme 2023 (14 k€) pour la lauréate ougandaise n'a pas pu être réalisé au cours de l'année 2024, en raison des nombreuses difficultés rencontrées par la CNCDH pour effectuer le virement international vers ce pays.

ACTION

09 – Défenseur des droits

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
09 – Défenseur des droits	20 772 177	9 335 222	30 107 399	20 772 177	9 335 222	30 107 399
	20 370 617	8 922 855	29 293 472	20 370 617	8 484 600	28 855 217

L'article 71-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, a institué un Défenseur des droits en vue d'apporter un fondement constitutionnel à la mission de protection des droits et des libertés.

L'institution du Défenseur des droits a pour mission la défense des droits des usagers des services publics, la lutte contre toute forme de discrimination prohibée par la loi ou par un engagement international. Elle est, par ailleurs, chargée d'assurer la défense et la promotion des droits de l'enfant. Elle doit également veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Enfin, elle a l'obligation d'orienter et de protéger les lanceurs d'alerte, mission par ailleurs récemment renforcée par le législateur.

Madame Claire Hédon a été nommée Défenseure des droits par décret du 22 juillet 2020. Elle est assistée de quatre adjoints désignés, sur sa proposition, par le Premier ministre. L'un reprend le titre de « Défenseur des enfants », le deuxième est chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, le troisième de la lutte contre les discriminations, le quatrième, depuis 2022, de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Elle est entourée également d'un délégué général à la médiation. Elle s'appuie aussi sur trois collègues qu'elle préside et sur des directions (métiers et administrative) placées sous son autorité.

L'institution dispose parallèlement de près de six cents délégués bénévoles répartis sur l'ensemble du territoire national. Ces derniers assurent des permanences d'accueil du public, examinent la recevabilité des demandes reçues et aident les réclamants à résoudre leurs difficultés en traitant directement leur litige ou en les orientant vers les structures compétentes.

L'institution du Défenseur des droits peut être saisie directement par tout citoyen ou indirectement, par l'intermédiaire de ses adjoints, d'un député, d'un sénateur, d'un député européen, du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat dans le cas de pétitions déposées auprès de l'assemblée concernée, mais aussi du médiateur européen ou d'un homologue étranger. Elle dispose également de la faculté de se saisir d'office.

Au titre de la protection des droits et des libertés, elle cherche à assurer le traitement transversal de dossiers, privilégie chaque fois que cela est possible la médiation sans exclusion de recourir, si le dossier le justifie, aux autres prérogatives que lui attribuent les textes. Elle veille également à assurer la cohérence de l'ensemble des décisions prises dans ses différents domaines de compétences.

Pour traiter les réclamations individuelles qui lui sont soumises, l'institution bénéficie de prérogatives importantes en matière de pouvoirs d'enquête afin de solliciter des explications auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, y compris si elles sont tenues de respecter le secret professionnel, et même, avec l'accord de la juridiction saisie, si elles font l'objet d'une instruction judiciaire. Elle peut également procéder à des visites de vérification au sein d'un organisme et formuler des recommandations auxquelles elle peut donner différentes formes de publicité.

L'institution dispose d'une gamme importante d'outils juridiques pour régler les difficultés portées à sa connaissance, soit par la voie du règlement amiable, soit en soutenant une démarche de sanction administrative (saisine des autorités aux fins de poursuites disciplinaires ou de sanction administrative), ou judiciaire (dénonciation de certaines infractions au ministère public, présentation d'observations devant les juridictions). Par ailleurs, au titre de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits, elle peut engager toute initiative de nature à assurer la prévention d'actes ou de comportements portant atteinte au respect des droits et des libertés individuelles ou à l'égalité de traitement (actions de communication, instauration de partenariats, développement d'études ou propositions d'évolution de la législation et de la réglementation). En matière de lutte contre les discriminations, son rôle est renforcé par la gestion de la plateforme anti-discriminations, dédiée à l'accompagnement des luttes contre toute forme de discrimination et opérationnelle depuis le mois de février 2021.

Depuis 2022, l'institution connaît aussi une transformation substantielle de sa mission relative à la protection et à l'orientation des lanceurs d'alerte avec l'adoption de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. Outre l'élargissement des compétences de l'institution à la « certification » des lanceurs d'alerte, leur protection est étendue aux autres personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte. Enfin, l'institution devra présenter tous les deux ans un rapport public sur le fonctionnement national de la protection des lanceurs d'alerte.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	20 772 177	20 370 617	20 772 177	20 370 617
Rémunérations d'activité	14 539 551	14 366 977	14 539 551	14 366 977
Cotisations et contributions sociales	5 792 034	5 601 301	5 792 034	5 601 301
Prestations sociales et allocations diverses	440 592	402 339	440 592	402 339
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	9 335 222	8 922 855	9 335 222	8 484 600
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	9 335 222	8 922 855	9 335 222	8 484 600
Total	30 107 399	29 293 472	30 107 399	28 855 217

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Les crédits de fonctionnement mis à disposition en 2024 pour le Défenseur des droits s'élèvent à 9,05 M€ en AE et en CP. L'écart de -0,29 M€ à la LFI 2024 (9,34 M€) s'explique par l'application d'une annulation de crédits de 1,29 M€, compensée partiellement par un décret de virement de 0,60 M€ provenant du programme 129 et d'une réallocation de crédits de 0,40 M€ au sein du programme 308. Les AE ont donc été quasi intégralement mobilisées avec 8,92 M€ consommés. Les CP ont été exécutés à hauteur de 8,63 M€, minorés par 0,15 M€ de rétablissement de crédits, avec des reports de paiements prévus sur l'année 2025 liés aux engagement juridiques lancés fin 2024.

Les dépenses de fonctionnement de l'institution, d'un montant en 2024 de 8,9 M€ en AE et 8,5 M€ en CP, correspondent aux principaux postes de dépenses suivants :

- **réseau** : versement des indemnités représentatives de frais des délégués territoriaux pour un montant de 3,3 M€ en AE et CP, ce qui constitue le premier poste de dépenses de fonctionnement de l'institution. Ces bénévoles assurent des permanences partout sur le territoire métropolitain et ultra-marin (environ un millier de lieux d'accueil) et traitent près de 75 % des réclamations ;

- **communication et partenariats** : actions de communication et publications diverses, études et participation à des événements et partenariats, campagnes de référencement dans un souci constant de faire connaître l'institution et ses missions à tous les publics, notamment ceux les plus éloignés du droit et de promouvoir les droits de chacun, au financement du programme « Jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant – JADE » assuré par une centaine de jeunes en service civique (2,2 M€ en AE et 2,1 M€ en CP) ;
- **accueil du public** : dépenses de fonctionnement courant non mutualisées avec les services du Premier ministre, notamment la gestion de la plateforme téléphonique de l'institution (numéro 09 69 39 00 00) et du service courrier ; celles des locaux occupés par les agents de l'institution affectés en région ainsi que celles de la nouvelle plateforme anti-discriminations (39 28), pour un montant global de 1,8 M€ en AE et 1,7 M€ en CP ;
- **sites internet et systèmes d'information** : hébergement des sites internet de l'institution et pilotage des outils informatiques (1,2 M€ en AE et 1,0 M€ en CP) ;
- **ressources humaines** : remboursements des mises à disposition d'agents de droit privé par des caisses d'assurance et de retraite, et versement des gratifications des stagiaires (0,4 M€ en AE et CP).

ACTION

10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
10 – Haute autorité pour la transparence de la vie publique	6 647 451 6 358 233	3 594 187 3 283 762	10 241 638 9 641 995	6 647 451 6 358 233	3 594 187 3 324 106	10 241 638 9 682 339

Créée par les lois ordinaire n° 2013-907 et organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est une autorité administrative indépendante. Elle reçoit et contrôle les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts de plus de 18 000 hauts responsables publics. Elle est également chargée d'une mission de conseil sur les questions de déontologie à l'égard des membres du Gouvernement et du Parlement, des dirigeants d'entreprises publiques, des emplois à décision du Gouvernement ainsi qu'à l'égard des autres autorités administratives indépendantes.

La HATVP peut être consultée par les responsables publics sur des questions de déontologie relatives à l'exercice de leurs fonctions et émettre des recommandations, à la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, sur toute question relative à la prévention des conflits d'intérêts et notamment de relations avec les représentants d'intérêts.

Enfin, en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 34), la HATVP assure depuis février 2020 le contrôle, pour certains types d'emplois, des allers-retours des agents publics entre le secteur public et le secteur privé. A ce titre, la HATVP a repris une partie des missions de la Commission de déontologie de la fonction publique.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	6 647 451	6 358 233	6 647 451	6 358 233
Rémunérations d'activité	4 536 534	4 310 367	4 536 534	4 310 367
Cotisations et contributions sociales	2 078 634	1 926 623	2 078 634	1 926 623
Prestations sociales et allocations diverses	32 283	121 243	32 283	121 243
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	3 294 187	3 279 496	3 294 187	3 319 840
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	3 294 187	3 279 496	3 294 187	3 319 840
Titre 5 : Dépenses d'investissement	300 000		300 000	
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État	300 000		300 000	
Titre 6 : Dépenses d'intervention		4 267		4 267
Transferts aux ménages		4 000		4 000
Transferts aux autres collectivités		267		267
Total	10 241 638	9 641 995	10 241 638	9 682 339

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La dotation 2024 connaît une diminution par rapport à la LFI de 265 k€ d'AE et de CP sur le HT2 (soit -7,38 %) après déduction des réserves et la régulation opérée par le décret n° 2024-124 du 1^{er} février 2024 portant annulation de crédits. Cette diminution de ses crédits de fonctionnement dans un contexte d'inflation cumulé à une hausse de ses effectifs a obligé la HATVP à rationaliser, voire à annuler ou reporter certains de ses projets (notamment informatiques).

Sur les 3 594 187 € d'AE et de CP inscrits en LFI 2024, la HATVP a consommé au 31 décembre 2024 :

- 3 318 597 € d'AE (3 283 762 en tenant compte des retraits d'engagements juridiques basculés (REJB)) soit 92,33 % de la LFI 2024 ;
- 3 324 106 € de CP soit 92,5 % de la LFI 2024.

Le principal poste de dépense de la HATVP est le coût de ses locaux afin de rembourser le loyer d'un immeuble pris à bail par le Conseil d'État auprès de l'AG2R Mondiale. Le coût d'occupation prévu en LFI 2024 était de 1,36 M€ d'AE et de CP et le montant payé en 2024 a été de 1,33 M€. La hausse du prix des énergies ainsi que les travaux collectifs effectués par le Conseil d'État avaient obligé la HATVP à une prévision prudentielle de cette dépense conséquente et incompressible.

ACTION

12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
12 – Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement	3 035 601	484 587	3 520 188	3 035 601	484 587	3 520 188
	2 848 545	445 430	3 293 974	2 848 545	407 582	3 256 126

prises en œuvre sur le territoire national conformément aux règles fixées par le livre VIII du code de la sécurité intérieure. À cette fin, elle rend notamment au Premier ministre un avis préalable sur toutes les demandes tendant à la mise en œuvre de techniques et contrôle *a posteriori* l'exécution des mesures de surveillance.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	3 035 601	2 848 545	3 035 601	2 848 545
Rémunérations d'activité	2 080 337	1 925 180	2 080 337	1 925 180
Cotisations et contributions sociales	944 963	909 493	944 963	909 493
Prestations sociales et allocations diverses	10 301	13 872	10 301	13 872
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	484 587	445 430	484 587	407 582
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	484 587	445 430	484 587	407 582
Total	3 520 188	3 293 974	3 520 188	3 256 126

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La quasi-totalité des crédits alloués a été consommée. Le léger différentiel en CP résulte de factures émises et reçues en fin d'année 2024 qui n'ont pu être payées sur cet exercice compte tenu des délais de gestion. L'évolution sensible de la consommation de ces crédits par rapport à l'année 2023 réside d'abord dans le fait que d'importants travaux avaient été réalisés dans les locaux de la commission en 2023 et provisionnés pour être payés la même année alors qu'ils ont finalement été facturés sur les crédits de fonctionnement de l'exercice 2024 (les crédits 2023 avaient ainsi fait l'objet d'une sous-consommation importante).

L'évolution des autres postes de dépenses de fonctionnement résulte de l'augmentation de l'activité de la commission et de la concrétisation de plusieurs créations de postes dont elle a bénéficié en 2023 et 2024.

En effet, dans un contexte où la commission a dû faire face à la progression constante du nombre de techniques sollicitées puis mises en œuvre par les services de renseignement (94 902 demandes de techniques domestiques ont été traitées par la commission en 2023, contre 89 502 demandes en 2022 et 73 534 en 2019) et, pour certaines d'entre elles, à leur degré de complexité croissant, la commission a créé en 2023 trois postes de chargés de mission supplémentaires sur lesquels elle a pu s'appuyer pour poursuivre ses efforts de réorganisation de ses méthodes de contrôle afin d'en améliorer l'efficacité.

Par ailleurs, pour faire face à l'élargissement de ses missions et à l'augmentation de ses activités, la commission a souhaité en 2024 renforcer ses compétences techniques internes, sécuriser son système d'information et permettre son évolution à travers les recrutements d'un administrateur système et d'un développeur. Ces différentes créations de postes intervenues fin 2023 et au cours de l'année 2024 ont conduit à une augmentation des dépenses courantes de fonctionnement ainsi qu'à l'acquisition de différents matériels informatiques.

La CNCTR a, en outre, maintenu son activité de contrôle dans les territoires à un niveau soutenu. En effet, outre les très nombreux contrôles menés dans les services localisés à Paris et en région parisienne (plus d'une centaine par an), les membres et agents de la commission effectuent en moyenne un déplacement par mois dans les centres territoriaux du groupement interministériel de contrôle (GIC) et/ou dans les échelons déconcentrés des services. Un déplacement par an s'effectue outre-mer.

Enfin, la commission a poursuivi le remboursement aux services du Premier ministre des dépenses relatives aux travaux réalisés lors de son emménagement dans ses nouveaux locaux en 2018 et donc remboursé des travaux complémentaires réalisés en 2023. Ces différents travaux ont notamment eu pour objet de mettre en conformité les locaux avec les exigences réglementaires applicables en matière de protection du secret de la défense nationale.

Par ailleurs, la CNCTR a mené plusieurs démarches destinées à renforcer la connaissance et la diffusion du cadre légal applicable en matière de techniques de renseignement mais également à animer la réflexion sur sa pertinence et ses évolutions souhaitables.

Ainsi, d’une part, dans le prolongement de la refonte intégrale de son site internet intervenu en 2023, il a été procédé, début 2024, à deux évolutions complémentaires de celui-ci permettant, d’une part, de mieux faire apparaître les éléments d’actualité et les nouveaux contenus ajoutés au site, d’autre part, d’améliorer l’information du public, avec la création d’une arborescence « Ressources » dont le contenu a été enrichi par l’ajout ou l’actualisation de nombreuses fiches thématiques. Une version en langue anglaise du site a également été mise en ligne mettant à disposition une traduction partielle du rapport annuel 2022 et une traduction complète du rapport annuel 2023.

D’autre part, la CNCTR a co-organisé deux colloques : l’un en collaboration avec la revue *Études françaises de renseignement et de cyber*, en octobre 2024, consacré aux différentes formes et modalités de contrôle du renseignement, l’autre en collaboration avec la CNIL, en novembre 2024, consacré à l’éthique du renseignement. Ces colloques donneront lieu à une publication en 2025. Il est à souligner qu’une partie des frais d’organisation de ces colloques et des publications n’ont pu être facturés sur l’exercice 2024 et devront donc être imputés sur les crédits de fonctionnement 2025.

ACTION
13 – Commission du secret de la Défense nationale

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
13 – Commission du secret de la Défense nationale	582 265	71 694	653 959	582 265	71 694	653 959
	596 126	47 533	643 659	596 126	51 278	647 404

La Commission du secret de la défense nationale (CSDN), créée par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article L. 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises. L’avis de la CSDN est rendu à la suite de la demande motivée d’une juridiction française. Le président de la CSDN exerce en outre certaines compétences particulières dans les perquisitions intervenant dans des locaux abritant des informations protégées au titre du secret de la défense nationale.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 2 : Dépenses de personnel	582 265	596 126	582 265	596 126
Rémunérations d'activité	369 584	402 702	369 584	402 702
Cotisations et contributions sociales	209 629	191 627	209 629	191 627
Prestations sociales et allocations diverses	3 052	1 797	3 052	1 797
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	71 694	47 533	71 694	51 278
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	71 694	47 533	71 694	51 278
Total	653 959	643 659	653 959	647 404

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'essentiel des dépenses de fonctionnement consiste au remboursement aux services du Premier ministre des dépenses exposées par ceux-ci pour assurer l'hébergement et le fonctionnement courant de la commission, dans le cadre d'une convention liant les deux parties.